

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра судебных экспертиз

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЭКСПЕРТИЗА В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Б1.В.09

год набора –2023

**Код и наименование
направления подготовки:** 40.03.01 Юриспруденция

**Уровень высшего
образования:** бакалавриат

**Направленность
(профиль) ОПОП ВО:** юриспруденция

Формы обучения: очная, очная форма (ускоренное обучение на базе СПО), очно-заочная, очно-заочная (ускоренное обучение на базе СПО); очно-заочная (ускоренное обучение на базе ВО); очно-заочная - группа выходного дня; заочная¹, заочная (ускоренное обучение на базе ВО); заочная (ускоренное обучение на базе ВО - группа выходного дня); заочная (ускоренное обучение на базе СПО)

Квалификация: бакалавр

Москва – 2023

¹ Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении лицами второго или последующего высшего образования.

Программа утверждена на заседании кафедры судебных экспертиз протокол № 10 от «20» марта 2023 года.

Авторы:

Россинская Е.Р. – заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой судебных экспертиз Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА)

Зинин А.М. – заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры судебных экспертиз Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА)

Неретина Н.С. – кандидат юридических наук, доцент кафедры судебных экспертиз Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Мигда Е.В. – Заместитель руководителя по документообороту АНО «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований».

Е.Р. Россинская, А.М. Зинин, Н.С. Неретина

Экспертиза в судопроизводстве: рабочая программа дисциплины (модуля) / Е.Р. Россинская, А.М. Зинин, Н.С. Неретина. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экспертиза в судопроизводстве» является понимание основных категорий и положений теории и практики судебной экспертизы, основных представлений о природе и сущности экспертной деятельности, знание о которых необходимо для эффективного использования судебной экспертизы в основных видах судопроизводства.

Реализация поставленной цели требует решения определенного ряда задач. Решение каждой задачи вносит свой вклад и продвигает обучающегося к достижению поставленной цели.

Задачами дисциплины (модуля) «Экспертиза в судопроизводстве» являются определение вида специальных знаний, необходимых для подготовки к проведению процессуальных действий; определение направлений использования специальных знаний при проведении процессуальных действий; определение рода и вида судебной экспертизы, которую необходимо провести в данной ситуации правоприменения.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Экспертиза в судопроизводстве» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Криминалистика», «Уголовный процесс», «Гражданский процесс», «Административное судопроизводство» и др.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) «Экспертиза в судопроизводстве» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач;

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

ПК-2. Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации;

ПК-4. Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1. Специальные знания и их использование в уголовном, гражданском процессе, производстве по делам об административных правонарушениях	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач; ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации.	ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки; ИУК 1.5 Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи; ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями; ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования.
2. Предмет, задачи, объекты судебной экспертизы	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач; УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.	ИУК 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие; ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности; ИУК 1.5 Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи; ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет алгоритм и последовательность выполнения задач.
3. Методология судебной экспертизы	УК-1 Способен осуществлять поиск, кри-	ИУК 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие;

	тический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.	ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности; ИУК 1.5 Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи.
4. Эксперт и специалист, их процессуальный статус и компетенция	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач; ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации.	ИУК 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие; ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки; ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности; ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями; ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования; ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме.
5. Организация судебно-экспертной деятельности. Система и функции судебно-экспертных учреждений России	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.	ИУК 1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи; ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки; ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.

6. Классификация судебных экспертиз. Основные классы судебных экспертиз и решаемые ими задачи	УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации; ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.	ИУК 2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет алгоритм и последовательность выполнения задач; ИУК 2.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями; ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений; ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования; ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме; ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы; ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу; ИПК 4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг; ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных.
7. Особенности назначения судебных экспертиз по видам судопроизводства	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации; ПК-4 Способен оказывать правовую помощь	ИПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями; ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования; ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме;

	гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.	ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы; ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу; ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки; ИПК 4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации
8. Заключение судебного эксперта, его оценка и использование правоприменителем	УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации; ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.	ИУК 2.4 Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта; ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений; ИПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме; ИПК 4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы; ИПК 4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу; ИПК 4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки; ИПК 4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных.

9. Допрос эксперта и консультационная деятельность специалиста	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач; ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации;	ИУК 1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи; ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки; ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности; ИПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений; ИПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования; ИПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач.
---	--	--

В результате освоения дисциплины обучающийся должен *знать*:

- сущность специальных знаний, формы и виды их использования в судопроизводстве;
- генезис становления и развития института судебной экспертизы;
- основные частные судебно-экспертные теории;
- методологию судебно-экспертной деятельности;
- объекты судебно-экспертной деятельности и субъектов судебно-экспертной деятельности;
- виды экспертных задач;
- классификации судебных экспертиз;
- технологии экспертного исследования;
- структуру и содержание заключения эксперта, критерии его оценки следователем и судом;
- причины экспертных ошибок и возможности их предупреждения.

уметь:

- определять место в классификационной системе судебных экспертиз новых вновь возникающих видов судебных экспертиз;
- определение направлений использования заключения эксперта.

владеть:

- навыками постановки вопросов перед экспертами разных специальностей;

– приемами оценки заключения эксперта как источника судебных доказательств.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., 72 академических часа.
Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	се- ме стр /тр им ест р	Виды учебной дея- тельности и объем (в ак. часах)			Технология об- разовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма про- межуточной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1	Специальные зна- ния и их использо- вание в уголовном, гражданском про- цессе, производ- стве по делам об административных правонарушениях	12	2	2	4	Управляемая дискуссия, презентации	тестирова- ние
2	Предмет, задачи, объекты судебной экспертизы	12	2		4	Презентации	тестирова- ние
3	Методология су- дебной экспертизы	12			4	Презентации	тестирова- ние
4	Эксперт и специа- лист, их процессу- альный статус и компетенция	12	2	2	4	Разбор конкрет- ных ситуаций, рефераты	опрос
5	Организация су- дебно-экспертной деятельности. Си- стема и функции судебно-эксперт- ных учреждений России Контрольная про- верка знаний по итогам модуля	12		2	4	Презентации	опрос
6	Классификация су- дебных экспертиз. Основные классы	12	4	4	4	Презентации, разбор конкрет- ных ситуаций	тестирова- ние

	судебных экспертиз и решаемые ими задачи						
7	Особенности назначения судебных экспертиз по видам судопроизводства	12	2	2	6	Коллоквиум, кейс-метод	тестирование
8	Заключение судебного эксперта, его оценка и использование правоприменителем	12	2	2	6	Управляемая дискуссия, коллоквиум, разбор конкретных ситуаций	тестирование
9	Допрос эксперта и консультационная деятельность специалиста Контрольная проверка знаний по итогам модуля	12		2	6	Метод публичных выступлений, презентации	опрос
Всего по ОФО			14	16	42	Зачет	

2.1.2 Тематический план для очной формы обучения (ускоренное обучение на базе СПО)

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр /триместр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Специальные знания и их использование в уголовном, гражданском процессе, производстве по делам об административных правонарушениях	9	2	2	4	Управляемая дискуссия	тестирование
2.	Предмет, задачи, объекты судебной экспертизы	9	2	2	4	Презентации	тестирование
3.	Методология судебной экспертизы	9			4	Презентации	
4.	Эксперт и специалист, их процессуальный статус и компетенция	9	2	2	4	Разбор конкретных ситуаций	опрос
5.	Организация судебно-экспертной	9		2	4	Презентации	опрос

	деятельности. Система и функции судебно-экспертных учреждений России						
6.	Контрольная проверка знаний по итогам модуля						Опрос
7.	Классификация судебных экспертиз. Основные классы судебных экспертиз и решаемые ими задачи	9	4	4	4	Презентации, разбор конкретных ситуаций	опрос
8.	Особенности назначения судебных экспертиз по видам судопроизводства	9	2	2	6	Коллоквиум, кейс-метод	тестирование
9.	Заклучение судебного эксперта, его оценка и использование правоприменителем	9	2	2	6	Управляемая дискуссия, коллоквиум, разбор конкретных ситуаций	тестирование
10.	Допрос эксперта и консультационная деятельность специалиста	9		2	4	Метод публичных выступлений	тестирование
11.	Контрольная проверка знаний по итогам модуля						опрос
Всего по ОФУО на базе СПО			14	18	40		Зачет

2.1.3 Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр /триместр	Виды учебной деятельности и объем (в часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Специальные знания и их использование в уголовном, гражданском процессе, производстве по делам об административных правонарушениях	13	2	2	6	Управляемая дискуссия	тестирование

2	Предмет, задачи, объекты судебной экспертизы				4	Презентации	
3	Методология судебной экспертизы	13	–	–	4	Презентации	тестирование
4	Эксперт и специалист, их процессуальный статус и компетенция	13	2	2	4	Разбор конкретных ситуаций	тестирование
5	Организация судебно-экспертной деятельности. Система и функции судебно-экспертных учреждений России	13	–	–	4	Презентации	тестирование
6	Классификация судебных экспертиз. Основные классы судебных экспертиз и решаемые ими задачи	13	–	4	6	Презентации, разбор конкретных ситуаций	тестирование
7	Особенности назначения судебных экспертиз по видам судопроизводства	13	–	2	8	Коллоквиум, кейс-метод	тестирование
8	Заключение судебного эксперта, его оценка и использование правоприменителем	13	2	2	6	Управляемая дискуссия, коллоквиум, разбор конкретных ситуаций	тестирование
9	Допрос эксперта и консультационная деятельность специалиста	13	–		4	Метод публичных выступлений	тестирование
	Контрольная проверка знаний по итогам модуля						опрос
	Всего по ОЗФО:		6	12	54		Зачет

2.1.4 Тематический план для очно-заочной формы обучения (ускоренная на базе СПО)

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Специальные знания и их использование в уголовном, гражданском процессе, производстве по делам об административных правонарушениях	9	2	2	6	Управляемая дискуссия	тестирование
2	Предмет, задачи, объекты судебной экспертизы				4	Презентации	
3	Методология судебной экспертизы	9	—	—	4	Презентации	тестирование
4	Эксперт и специалист, их процессуальный статус и компетенция	9	2	2	4	Разбор конкретных ситуаций	тестирование
5	Организация судебно-экспертной деятельности. Система и функции судебно-экспертных учреждений России	9	—	—	4	Презентации	тестирование
6	Классификация судебных экспертиз. Основные классы судебных экспертиз и решаемые ими задачи	9	—	4	6	Презентации, разбор конкретных ситуаций	тестирование
7	Особенности назначения судебных экспертиз по видам судопроизводства	9	—	2	8	Коллоквиум, кейс-метод	тестирование
8	Заключение судебного эксперта, его оценка и использование правоприменителем	9	2	2	6	Управляемая дискуссия, коллоквиум, разбор конкретных ситуаций	тестирование
9	Допрос эксперта и консультационная деятельность специалиста	9	—		4	Метод публичных выступлений	тестирование
	Контрольная проверка знаний по итогам модуля						опрос
	Всего по ОЗУФО на базе СПО:		6	12	54		Зачет

2.1.5 Тематический план для очно-заочной формы (ускоренное обучение на базе ВО)

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Специальные знания и их использование в уголовном, гражданском процессе, производстве по делам об административных правонарушениях	9	–	–	6	Презентации	тестирование
2	Предмет, задачи, объекты судебной экспертизы	9	–	2	6	Презентации	тестирование
3	Методология судебной экспертизы	9	–	–	6	Презентации	тестирование
4	Эксперт и специалист, их процессуальный статус и компетенция	9	2	2	8	Разбор конкретных ситуаций	тестирование
5	Организация судебно-экспертной деятельности. Система и функции судебно-экспертных учреждений России	9		–	6	Презентации	тестирование
6	Классификация судебных экспертиз. Основные классы судебных экспертиз и решаемые ими задачи	9	–	–	6	Презентации, разбор конкретных ситуаций	тестирование
7	Особенности назначения судебных экспертиз по видам судопроизводства	9	2	2	8	Коллоквиум, кейс-метод	тестирование
8	Заключение судебного эксперта, его оценка и использование правоприменителем	9		2	8	Управляемая дискуссия, коллоквиум, разбор конкретных ситуаций	
9	Допрос эксперта и консультационная	9	–	–	6	Презентации	тестирование

	деятельность специалиста						
	Контрольная проверка знаний по итогам модуля						опрос
Всего по ОЗУФО на базе ВО			4	8	60		Зачет

2.1.6 Тематический план для очно-заочной формы (группа выходного дня)

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр / триместр	Виды учебной деятельности и объем (в часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Специальные знания и их использование в уголовном, гражданском процессе, производстве по делам об административных правонарушениях	13	–	–	6	Презентации	тестирование
2	Предмет, задачи, объекты судебной экспертизы	13	–	2	6	Презентации	тестирование
3	Методология судебной экспертизы	13	–	–	6	Презентации	тестирование
4	Эксперт и специалист, их процессуальный статус и компетенция	13	2	2	6	Разбор конкретных ситуаций	тестирование
5	Организация судебно-экспертной деятельности. Система и функции судебно-экспертных учреждений России	13		–	6	Презентации	тестирование
6	Классификация судебных экспертиз. Основные классы судебных экспертиз и решаемые ими задачи	13	–	2	6	Презентации, разбор конкретных ситуаций	тестирование
7	Особенности назначения судебных экспертиз по видам судопроизводства	13	2	2	8	Коллоквиум, кейс-метод	тестирование

8	Заключение судебного эксперта, его оценка и использование правоприменителем	13		2	8	Управляемая дискуссия, коллоквиум, разбор конкретных ситуаций	
9	Допрос эксперта и консультационная деятельность специалиста	13	—	—	6	Презентации	тестирование
Всего по ОЗУФО на базе ГВД			4	10	58		Зачет

2.1.7 Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Курс	Виды учебной деятельности и объем (в часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Специальные знания и их использование в уголовном, гражданском процессе, производстве по делам об административных правонарушениях	5	2	—	6	Презентации	тестирование
2	Предмет, задачи, объекты судебной экспертизы	5		—	6	Презентации	тестирование
3	Методология судебной экспертизы	5			6	Презентации	тестирование
4	Эксперт и специалист, их процессуальный статус и компетенция	5			6	Разбор конкретных ситуаций	тестирование
5	Организация судебно-экспертной деятельности. Система и функции судебно-экспертных учреждений России	5	—	2	8	Презентации	тестирование
6	Классификация судебных экспертиз. Основные классы судебных экспертиз	5	—	2	6	Презентации, разбор конкретных ситуаций	тестирование

	и решаемые ими задачи						
7	Особенности назначения судебных экспертиз по видам судопроизводства	5			8	Коллоквиум, кейс-метод	
8	Заключение судебного эксперта, его оценка и использование правоприменителем	5		2	8	Управляемая дискуссия, коллоквиум, разбор конкретных ситуаций	тестирование
9	Допрос эксперта и консультационная деятельность специалиста.	5	–	–	6	Презентации	тестирование
	Всего по ЗФО:		2	6	60		Зачет – 4 ак. ч.

2.1.8 Тематический план для заочной формы обучения (ускоренное обучение на базе ВО)

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Курс	Виды учебной деятельности и объем (в часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Специальные знания и их использование в уголовном, гражданском процессе, производстве по делам об административных правонарушениях	4	–	–	6	Презентации	тестирование
2	Предмет, задачи, объекты судебной экспертизы	4		–	6	Презентации	тестирование
3	Методология судебной экспертизы	4			6	Презентации	тестирование
4	Эксперт и специалист, их процессуальный статус и компетенция	4			6	Реферат	тестирование
5	Организация судебно-экспертной деятельности. Система и функции судебно-экспертных учреждений России	4	–	–	8	Презентации	тестирование

6	Классификация судебных экспертиз. Основные классы судебных экспертиз и решаемые ими задачи	4	—	2	8	Презентации, разбор конкретных ситуаций	тестирование
7	Особенности назначения судебных экспертиз по видам судопроизводства	4			8	Коллоквиум, кейс-метод	
8	Заключение судебного эксперта, его оценка и использование правоприменителем	4	2	2	8	Управляемая дискуссия, коллоквиум, разбор конкретных ситуаций	тестирование
9	Допрос эксперта и консультационная деятельность специалиста.	4	—	—	6	Презентации	тестирование
Всего по ЗФО на базе ВО			2	4	62		Зачет – 4 ак. ч.

2.1.9 Тематический план для заочной формы обучения (ускоренное обучение на базе ВО - группа выходного дня)

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Курс	Виды учебной деятельности и объем (в часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Специальные знания и их использование в уголовном, гражданском процессе, производстве по делам об административных правонарушениях	4	2	—	6	Презентации	тестирование
2	Предмет, задачи, объекты судебной экспертизы	4	—	—	6	Презентации	тестирование
3	Методология судебной экспертизы	4	—		6	Презентации	тестирование
4	Эксперт и специалист, их процессуальный статус и компетенция	4	—		6	Разбор конкретных ситуаций	тестирование
5	Организация судебно-экспертной	4	—	—	6	Презентации	тестирование

	деятельности. Система и функции судебно-экспертных учреждений России						
6	Классификация судебных экспертиз. Основные классы судебных экспертиз и решаемые ими задачи	4	–	2	8	Презентации, разбор конкретных ситуаций	тестирование
7	Особенности назначения судебных экспертиз по видам судопроизводства	4			8	Коллоквиум, кейс-метод	
8	Заключение судебного эксперта, его оценка и использование правоприменителем	4	2	2	8	Управляемая дискуссия, коллоквиум, разбор конкретных ситуаций	тестирование
9	Допрос эксперта и консультационная деятельность специалиста	4	–	–	6	Презентации	тестирование
	Всего по ЗУФО ГВД на базе ВО		4	4	60		Зачет – 4 ак. ч.

2.1.10 Тематический план для заочной формы обучения (ускоренное обучение на базе СПО)

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр /триместр	Виды учебной деятельности и объем (в часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			лекции	ПЗ	СР		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Специальные знания и их использование в уголовном, гражданском процессе, производстве по делам об административных правонарушениях	3	–	–	6	Презентации	тестирование
2	Предмет, задачи, объекты судебной экспертизы	3		–	6	Презентации	тестирование
3	Методология судебной экспертизы	3			6	Презентации	тестирование

4	Эксперт и специалист, их процессуальный статус и компетенция	3			6	Реферат	тестирование
5	Организация судебно-экспертной деятельности. Система и функции судебно-экспертных учреждений России	3	—	—	6	Презентации	тестирование
6	Классификация судебных экспертиз. Основные классы судебных экспертиз и решаемые ими задачи	3	—	2	8	Презентации, разбор конкретных ситуаций	тестирование
7	Особенности назначения судебных экспертиз по видам судопроизводства	3		2	8	Коллоквиум, кейс-метод	
8	Заключение судебного эксперта, его оценка и использование правоприменителем	3	2	2	8	Управляемая дискуссия, коллоквиум, разбор конкретных ситуаций	тестирование
9	Допрос эксперта и консультационная деятельность специалиста.	3	—	—	6	Презентации	тестирование
Всего по ЗФУО на базе СПО			2	6	60		Зачет – 4 ак. ч.

2.2. Занятия лекционного типа

Лекции для очной формы обучения, очной формы обучения (ускоренная форма на базе СПО)

Лекция 1. Тема 1. Специальные знания и их использование в уголовном и гражданском процессе, производстве по делам об административных правонарушениях

Содержание:

1. Понятие специальных знаний.
2. Цели и задачи применения специальных знаний, субъекты их применения.
3. Процессуальная и непроцессуальная формы использования специальных знаний в уголовном и гражданском судопроизводстве, производстве по

делам об административных правонарушениях, административном судопроизводстве.

4. Участие специалиста в следственных и судебных действиях.
5. Справочно-консультационная деятельность специалиста.
6. Предварительные исследования.

Задания для подготовки: ознакомиться с тематикой лекции, изучить регламентацию использования специальных знаний в нормативных правовых документах, ознакомиться с литературой по теме.

Лекция 2. Темы 2-3. Предмет, задачи и объекты судебной экспертизы. Методология судебной экспертизы

Содержание:

1. Предмет судебной экспертизы и ее понятие.
2. Понятие экспертной задачи. Виды экспертных задач и их классификация.
3. Сущность объекта судебной экспертизы.
4. Классификация объектов судебной экспертизы.
5. Понятие свойств и признаков, их виды.
6. Понятие метода судебной экспертизы.
7. Виды методов практической судебно-экспертной деятельности и их классификация.
8. Общеэкспертные и частноэкспертные методы.
9. Разрушающие и неразрушающие методы судебной экспертизы.
10. Тенденции развития методов судебной экспертизы.
11. Судебно-экспертные методики и их классификация.
12. Понятие комплексной экспертной методики.

Задания для подготовки к лекции: ознакомиться с тематикой лекции, литературой по теме. Обратив внимание на следующие издания: Экспертиза в судопроизводстве /Е.Р. Россинская, А.М. Зинин. – М.: Проспект, 2019. – 338 с.

Лекция 3. Темы 4-5. Эксперт и специалист, их процессуальный статус и компетенция. Организация судебно-экспертной деятельности. Система и функции судебно-экспертных учреждений России

Содержание:

1. Понятие судебного эксперта как особого субъекта судопроизводства.
2. Виды судебных экспертов.
3. Компетенция судебного эксперта и ее содержание.
4. Права и обязанности судебного эксперта.
5. Понятие специалиста в судопроизводстве.
6. Содержание компетенции специалиста.
7. Соотношение понятий судебного эксперта и специалиста.
8. Субъекты судебно-экспертной деятельности и их виды.

9. Правовая основа судебно-экспертной деятельности.
10. Полномочия, права и обязанности руководителя судебно-экспертного учреждения.
11. Правовой статус негосударственных судебно-экспертных учреждений.
12. Современная система судебно-экспертных учреждений России и принципы их организации.
13. Система и функции судебно-экспертных учреждений МВД, Министерства юстиции, ФСБ, Таможенной службы, Министерства обороны РФ.
14. Система и функции судебно-экспертных учреждений Минздрава России.
15. Негосударственные судебно-экспертные учреждения и особенности их функционирования.

Задания для подготовки: ознакомиться с тематикой лекции, положениями Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», ведомственными нормативными правовыми актами, определяющими систему судебно-экспертных учреждений и их функции, а также с литературой по теме: Экспертиза в судопроизводстве /Е.Р. Россинская, А.М. Зинин. – М.: Проспект, 2019. – 338 с.

Лекции 4-5. Тема 6. Классификация судебных экспертиз. Основные классы судебных экспертиз и решаемые ими задачи

Содержание:

1. Основания классификации судебных экспертиз.
2. Особенности возникновения новых родов и видов экспертиз.
3. Основные классы судебных экспертиз и их характеристика.
4. Процессуальная классификация судебных экспертиз.

Задания для подготовки: ознакомиться с тематикой лекции, литературой по теме, обратив внимание на следующие издания: Экспертиза в судопроизводстве /Е.Р. Россинская, А.М. Зинин. – М.: Проспект, 2019. – 338 с.

Лекция 6. Тема 7. Особенности назначения судебных экспертиз по видам судопроизводства

Содержание:

1. Особенности назначения судебных экспертиз в уголовном процессе.
2. Форма и содержание постановления и определения о назначении экспертизы.
3. Особенности получения образцов для сравнительного исследования в уголовном процессе.
4. Особенности назначения судебных экспертиз в гражданском процессе.

5. Права и обязанности участников процесса по гражданским делам при назначении экспертизы.

6. Особенности назначения судебных экспертиз в арбитражном производстве.

7. Вознаграждение за производство экспертизы при рассмотрении арбитражных споров.

8. Назначение судебных экспертиз при рассмотрении дел об административном правонарушении.

9. Порядок получения образцов и проб для сравнительного исследования при рассмотрении дел об административном правонарушении.

Задания для подготовки к лекции: ознакомиться с тематикой лекции, положениями УПК, ГПК, КАС и АПК РФ, КоАП РФ регламентирующими назначение экспертизы в этих видах судопроизводства, с литературой по теме: Экспертиза в судопроизводстве /Е.Р. Россинская, А.М. Зинин. – М.: Проспект, 2019. – 338 с.; Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. – М.: Норма, 2018. - 576 с.

Лекция 7. Темы 8 - 9. Заключение судебного эксперта, его оценка и использование правоприменителем. Допрос эксперта и консультационная деятельность специалиста

План лекции:

1. Заключение эксперта, его форма и содержание.
2. Выводы судебного эксперта, их виды.
3. Доказательственное значение выводов судебного эксперта.
4. Внутреннее убеждение эксперта и особенности его формирования.
5. Экспертные ошибки, их природа.
6. Пути выявления и устранения экспертных ошибок.
7. Особенности оценки заключения эксперта следователем и судом.
8. Категорические и вероятные выводы, их сущность и значение.
9. Пути и формы использования результатов экспертных заключений в доказывании по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях.
10. Допрос эксперта и его значение в судопроизводстве.
11. Соотношение допроса эксперта и дополнительной и повторной экспертиз.
12. Допрос эксперта на предварительном следствии.
13. Допрос эксперта в суде.
14. Консультационная деятельность специалиста, ее формы.
15. Соотношение допроса эксперта и специалиста.
16. Особенности консультационной деятельности специалиста в зависимости от вида судопроизводства.

Задания для подготовки к лекции: ознакомиться с тематикой лекции, нормативной регламентацией, касающейся заключения эксперта, допроса эксперта и консультации специалиста, литературой по теме, обратив внимание на следующую литературу: Экспертиза в судопроизводстве /Е.Р. Россинская, А.М. Зинин. – М.: Проспект, 2019. – 338 с.; Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. – М., 2005; Орлов Ю.К. Современные проблемы доказывания и использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве: научно-учебное пособие. – М.: Проспект, 2016. – 208 с.

Лекции для очно-заочной формы обучения и очно-заочной формы обучения (ускоренное обучение на базе СПО)

Лекция 1. Темы 1-2. Специальные знания и их использование в уголовном и гражданском процессе, производстве по делам об административных правонарушениях. Предмет, задачи и объекты судебной экспертизы

Содержание:

1. Понятие специальных знаний.
2. Направления использования специальных знаний в судопроизводстве.
3. Задачи применения специальных знаний.
4. Формы применения специальных знаний и виды их применения.
5. Предмет судебной экспертизы и ее понятие.
6. Понятие экспертной задачи. Виды экспертных задач и их классификация.
7. Сущность объекта судебной экспертизы.
8. Классификация объектов судебной экспертизы.
9. Понятие свойств и признаков.
10. Виды идентификационных признаков.
11. Виды диагностических признаков.

Задания для подготовки: ознакомиться с тематикой лекции, изучить регламентацию использования специальных знаний в нормативных правовых документах, ознакомиться с литературой по теме, обратив внимание на следующие издания: Экспертиза в судопроизводстве /Е.Р. Россинская, А.М. Зинин. – М.: Проспект, 2019. – 338 с.

Лекция 2. Тема 4. Эксперт и специалист, их процессуальный статус и компетенция.

Содержание:

1. Понятие судебного эксперта как особого субъекта судопроизводства.
2. Виды судебных экспертов.
3. Компетенция судебного эксперта и ее содержание.
4. Права и обязанности судебного эксперта.
5. Понятие специалиста в судопроизводстве.

6. Содержание компетенции специалиста.
7. Соотношение понятий судебного эксперта и специалиста.

Задания для подготовки к лекции: ознакомиться с тематикой лекции, изучить положения Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», а также с литературой по теме, обратив внимание на следующие издания: Экспертиза в судопроизводстве /Е.Р. Россинская, А.М. Зинин. – М.: Проспект, 2019. – 338 с.

Лекция 3. Тема 8. Заключение судебного эксперта, его оценка и использование правоприменителем

Содержание:

1. Заключение эксперта, его форма и содержание.
2. Выводы судебного эксперта, их виды.
3. Доказательственное значение выводов судебного эксперта.
4. Внутреннее убеждение эксперта и особенности его формирования.
5. Экспертные ошибки, их природа.
6. Пути выявления и устранения экспертных ошибок.
7. Особенности оценки заключения эксперта следователем и судом.
8. Категорические и вероятные выводы, их сущность и значение.
9. Пути и формы использования результатов экспертных заключений в доказывании по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях.

Задания для подготовки к лекции: ознакомиться с тематикой лекции, нормативной регламентацией, касающейся заключения эксперта, литературой по теме обратив внимание на следующую литературу: Экспертиза в судопроизводстве /Е.Р. Россинская, А.М. Зинин. – М.: Проспект, 2019. – 338 с.; Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е.Р. Россинской. – М.: Проспект, 2015. – 544 с.; Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. – М., 2005.

Лекции для очно-заочной формы (ускоренное обучение на базе ВО)

Лекция 1. Тема 4 и 5. Эксперт и специалист, их процессуальный статус и компетенция. Организация судебно-экспертной деятельности. Система и функции судебно-экспертных учреждений России

Содержание:

1. Понятие судебного эксперта как особого субъекта судопроизводства.
2. Виды судебных экспертов.
3. Компетенция судебного эксперта и ее содержание.
4. Права и обязанности судебного эксперта.
5. Понятие специалиста в судопроизводстве.

6. Содержание компетенции специалиста.
7. Соотношение понятий судебного эксперта и специалиста.
8. Субъекты судебно-экспертной деятельности и их виды.
9. Правовая основа судебно-экспертной деятельности.
10. Полномочия, права и обязанности руководителя судебно-экспертного учреждения.
11. Правовой статус негосударственных судебно-экспертных учреждений.
12. Современная система судебно-экспертных учреждений России и принципы их организации.
13. Система и функции судебно-экспертных учреждений МВД, Министерства юстиции, ФСБ, Таможенной службы, Министерства обороны РФ.
14. Система и функции судебно-экспертных учреждений Минздрава России.
15. Негосударственные судебно-экспертные учреждения и особенности их функционирования.

Задания для подготовки к лекции: ознакомиться с тематикой лекции, положениями Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», ведомственными нормативными правовыми актами, определяющими систему судебно-экспертных учреждений и их функции, а также с литературой по теме: Экспертиза в судопроизводстве /Е.Р. Россинская, А.М. Зинин. – М.: Проспект, 2019. – 338 с.

Лекция 2. Темы 7-8. Особенности назначения судебных экспертиз по видам судопроизводства. Заключение судебного эксперта, его оценка и использование правоприменителем

Содержание:

1. Особенности назначения судебных экспертиз в уголовном процессе.
2. Форма и содержание постановления и определения о назначении экспертизы.
3. Особенности получения образцов для сравнительного исследования в уголовном процессе.
4. Особенности назначения судебных экспертиз в гражданском процессе.
5. Права и обязанности участников процесса по гражданским делам при назначении экспертизы.
6. Особенности назначения судебных экспертиз в арбитражном производстве.
7. Назначение судебных экспертиз при рассмотрении дел об административном правонарушении.
8. Порядок получения образцов и проб для сравнительного исследования при рассмотрении дел об административном правонарушении.
9. Заключение эксперта, его форма и содержание.

10. Выводы судебного эксперта, их виды.
11. Доказательственное значение выводов судебного эксперта.
12. Внутреннее убеждение эксперта и особенности его формирования.
13. Экспертные ошибки, их природа.
14. Особенности оценки заключения эксперта следователем и судом.
15. Категорические и вероятные выводы, их сущность и значение.
16. Пути и формы использования результатов экспертных заключений в доказывании по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях.

Задания для подготовки к лекции: ознакомиться с тематикой лекции, положениями УПК, ГПК и АПК России, КоАП России регламентирующими назначение экспертизы в этих видах судопроизводства, с литературой по теме: Экспертиза в судопроизводстве /Е.Р. Россинская, А.М. Зинин. – М.: Проспект, 2019. – 338 с.; Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи. Судебная экспертиза. Теория и практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации. – М.: 2012; Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. – М., 2005.

Лекции для очно-заочной формы (группа выходного дня на базе ВО)

Лекция 1. *Тема 4 и 5. Эксперт и специалист, их процессуальный статус и компетенция. Организация судебно-экспертной деятельности. Система и функции судебно-экспертных учреждений России*

Содержание:

1. Понятие судебного эксперта как особого субъекта судопроизводства.
2. Виды судебных экспертов.
3. Компетенция судебного эксперта и ее содержание.
4. Права и обязанности судебного эксперта.
5. Понятие специалиста в судопроизводстве.
6. Содержание компетенции специалиста.
7. Соотношение понятий судебного эксперта и специалиста.
8. Субъекты судебно-экспертной деятельности и их виды.
9. Правовая основа судебно-экспертной деятельности.
10. Полномочия, права и обязанности руководителя судебно-экспертного учреждения.
11. Правовой статус негосударственных судебно-экспертных учреждений.
12. Современная система судебно-экспертных учреждений России и принципы их организации.
13. Система и функции судебно-экспертных учреждений МВД, Министерства юстиции, ФСБ, Таможенной службы, Министерства обороны РФ.
14. Система и функции судебно-экспертных учреждений Минздрава России.

15. Негосударственные судебно-экспертные учреждения и особенности их функционирования.

Задания для подготовки: ознакомиться с тематикой лекции, положениями Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», ведомственными нормативными правовыми актами, определяющими систему судебно-экспертных учреждений и их функции, а также с литературой по теме: Экспертиза в судопроизводстве /Е.Р. Россинская, А.М. Зинин. – М.: Проспект, 2019. – 338 с.

Лекция 2. Темы 7-8. Особенности назначения судебных экспертиз по видам судопроизводства. Заключение судебного эксперта, его оценка и использование правоприменителем

Содержание:

1. Особенности назначения судебных экспертиз в уголовном процессе.
2. Форма и содержание постановления и определения о назначении экспертизы.
3. Особенности получения образцов для сравнительного исследования в уголовном процессе.
4. Особенности назначения судебных экспертиз в гражданском процессе.
5. Права и обязанности участников процесса по гражданским делам при назначении экспертизы.
6. Особенности назначения судебных экспертиз в арбитражном производстве.
7. Назначение судебных экспертиз при рассмотрении дел об административном правонарушении.
8. Порядок получения образцов и проб для сравнительного исследования при рассмотрении дел об административном правонарушении.
9. Заключение эксперта, его форма и содержание.
10. Выводы судебного эксперта, их виды.
11. Доказательственное значение выводов судебного эксперта.
12. Внутреннее убеждение эксперта и особенности его формирования.
13. Экспертные ошибки, их природа.
14. Особенности оценки заключения эксперта следователем и судом.
15. Категорические и вероятные выводы, их сущность и значение.
16. Пути и формы использования результатов экспертных заключений в доказывании по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях.

Задания для подготовки к лекции: ознакомиться с тематикой лекции, положениями УПК, ГПК и АПК России, КоАП России регламентирующими назначение экспертизы в этих видах судопроизводства, с литературой по теме: Экспертиза в судопроизводстве /Е.Р. Россинская, А.М. Зинин. – М.: Проспект,

2019. – 338 с.; Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи. Судебная экспертиза. Теория и практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации. – М.: 2012; Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. – М., 2005.

Лекции для заочной формы обучения

Лекция 1. *Темы 1-4. Специальные знания и их использование в уголовном и гражданском процессе, производстве по делам об административных правонарушениях. Предмет, задачи и объекты судебной экспертизы. Методология судебной экспертизы. Эксперт и специалист, их процессуальный статус и компетенция*

Содержание:

1. Понятие специальных знаний.
2. Направления использования специальных знаний в судопроизводстве.
3. Задачи применения специальных знаний.
4. Формы применения специальных знаний и виды их применения.
5. Предмет судебной экспертизы и ее понятие.
6. Понятие экспертной задачи. Виды экспертных задач и их классификация.
7. Сущность объекта судебной экспертизы.
8. Классификация объектов судебной экспертизы.
9. Понятие свойств и признаков.
10. Виды идентификационных признаков.
11. Виды диагностических признаков.
12. Понятие метода судебной экспертизы.
13. Виды методов практической судебно-экспертной деятельности и их классификация.
14. Общеэкспертные и частноэкспертные методы.
15. Разрушающие и неразрушающие методы судебной экспертизы.
16. Тенденции развития методов судебной экспертизы.
17. Судебно-экспертные методики и их классификация.
18. Понятие комплексной экспертной методики.
19. Виды судебных экспертов.
20. Компетенция судебного эксперта и ее содержание.
21. Права и обязанности судебного эксперта.
22. Понятие специалиста в судопроизводстве.
23. Содержание компетенции специалиста.
24. Соотношение понятий судебного эксперта и специалиста.

Задания для подготовки: ознакомиться с тематикой лекции, изучить регламентацию использования специальных знаний в нормативных правовых документах, изучить положения Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-

ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», ознакомиться с литературой по теме, обратив внимание на следующие издания: Экспертиза в судопроизводстве /Е.Р. Россинская, А.М. Зинин. – М.: Проспект, 2019. – 338 с.

Лекции для заочной формы (ускоренное обучение, группа выходного дня на базе ВО)

Лекция 1. Темы 1-2. *Специальные знания и их использование в уголовном и гражданском процессе, производстве по делам об административных правонарушениях. Предмет, задачи и объекты судебной экспертизы*

Содержание:

1. Понятие специальных знаний.
2. Направления использования специальных знаний в судопроизводстве.
3. Задачи применения специальных знаний.
4. Формы применения специальных знаний и виды их применения.
5. Предмет судебной экспертизы и ее понятие.
6. Понятие экспертной задачи. Виды экспертных задач и их классификация.
7. Сущность объекта судебной экспертизы.
8. Классификация объектов судебной экспертизы.
9. Понятие свойств и признаков.
10. Виды идентификационных признаков.
11. Виды диагностических признаков.

Задания для подготовки: ознакомиться с тематикой лекции, изучить регламентацию использования специальных знаний в нормативных правовых документах, ознакомиться с литературой по теме, обратив внимание на следующие издания: Экспертиза в судопроизводстве /Е.Р. Россинская, А.М. Зинин. – М.: Проспект, 2019. – 338 с.

Лекция 2. Тема 8. *Заключение судебного эксперта, его оценка и использование правоприменителем*

Содержание:

1. Заключение эксперта, его форма и содержание.
2. Выводы судебного эксперта, их виды.
3. Доказательственное значение выводов судебного эксперта.
4. Внутреннее убеждение эксперта и особенности его формирования.
5. Экспертные ошибки, их природа.
6. Пути выявления и устранения экспертных ошибок.
7. Особенности оценки заключения эксперта следователем и судом.
8. Категорические и вероятные выводы, их сущность и значение.

9. Пути и формы использования результатов экспертных заключений в доказывании по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях.

Задания для подготовки: ознакомиться с тематикой лекции, нормативной регламентацией, касающейся заключения эксперта, литературой по теме обратив внимание на следующую литературу: Экспертиза в судопроизводстве /Е.Р. Россинская, А.М. Зинин. – М.: Проспект, 2019. – 338 с.; Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е.Р. Россинской. – М.: Проспект, 2015. – 544 с.; Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. – М., 2005.

Лекции для заочной формы (ускоренное обучение на базе ВО), заочной формы обучения (ускоренное обучение на базе ВОг- группа выходного дня), заочной формы обучения (ускоренное обучение на базе СПО)

Лекция 1. Тема 8. Заключение судебного эксперта, его оценка и использование правоприменителем

Содержание:

1. Заключение эксперта, его форма и содержание.
2. Выводы судебного эксперта, их виды.
3. Доказательственное значение выводов судебного эксперта.
4. Внутреннее убеждение эксперта и особенности его формирования.
5. Экспертные ошибки, их природа.
6. Пути выявления и устранения экспертных ошибок.
7. Особенности оценки заключения эксперта следователем и судом.
8. Категорические и вероятные выводы, их сущность и значение.
9. Пути и формы использования результатов экспертных заключений в доказывании по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях.
10. Допрос эксперта и его значение в судопроизводстве.
11. Соотношение допроса эксперта и дополнительной и повторной экспертиз.
12. Допрос эксперта на предварительном следствии.
13. Допрос эксперта в суде.
14. Консультационная деятельность специалиста, ее формы.
15. Соотношение допроса эксперта и специалиста.
16. Особенности консультационной деятельности специалиста в зависимости от вида судопроизводства.

Задания для подготовки: ознакомиться с тематикой лекции, нормативной регламентацией, касающейся заключения эксперта, допроса эксперта и

консультацией специалиста, литературой по теме, обратив внимание на следующую литературу: Экспертиза в судопроизводстве /Е.Р. Россинская, А.М. Зинин. – М.: Проспект, 2019. – 338 с.; Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. – М., 2005; Орлов Ю.К. Современные проблемы доказывания и использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве: научно-учебное пособие. – М.: Проспект, 2016. – 208 с.

2.3. Занятия семинарского типа

Практические занятия для очной формы обучения, очной ускоренной на базе СПО

Практическое занятие 1. *Тема 1. Специальные знания и основные формы их использования в гражданском и уголовном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях (управляемая дискуссия)*

План занятия:

1. Понятие специальных знаний, цели и задачи их применения.
2. Формы и виды применения и использования специальных знаний.
3. Специалист в уголовном процессе.
4. Специалист в гражданском процессе.
5. Справочно-консультационная деятельность специалиста.
6. Судебная экспертиза – основная форма использования специальных знаний.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие специальных знаний.
2. Задачи применения специальных знаний.
3. Субъекты применения специальных знаний.
4. Формы использования специальных знаний в гражданском и уголовном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях.
5. Особенности участия специалиста в следственных и судебных действиях.
6. Специалист в уголовном процессе.
7. Специалист в гражданском процессе.
8. Специалист в арбитражном процессе.
9. Специалист в административном процессе.
10. Содержание справочно-консультационной деятельности специалиста.
11. Судебная экспертиза как основная форма использования специальных знаний в судопроизводстве.

Изучить нормативную регламентацию использования специальных знаний в судопроизводстве, подобрав соответствующие положения к поставленным вопросам; в ходе дискуссии обсудить необходимость дальнейшей регламентации использования специальных знаний.

Практическое занятие 2. *Темы 2 и 3. Предмет, задачи, объекты судебной экспертизы. Методология судебной экспертизы (презентации)*

План занятия:

1. Предмет судебной экспертизы.
2. Виды экспертных задач.
3. Идентификационные задачи и их сущность.
4. Сущность и виды диагностических экспертных задач.
5. Объекты судебной экспертизы и их классификация.
6. Свойства и признаки объектов судебной экспертизы и их значение.
7. Методы судебно-экспертной деятельности и их классификация.
8. Критерии допустимости методов в судопроизводстве.
9. Виды общеэкспертных и частноэкспертных методов.
10. Основные судебно-экспертные методы и их характеристика.
11. Тенденции развития судебно-экспертных методов

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие предмета судебной экспертизы.
2. Экспертные задачи и их классификация.
3. Сущность идентификационных задач, условия при которых возможно их решение.
4. Диагностические задачи, их сущность и виды.
5. Значение диагностических и идентификационных признаков для экспертного познания.
6. Понятие объекта судебной экспертизы.
7. Основания классификации объектов судебной экспертизы.
8. Понятие свойства и признака объекта судебной экспертизы. Их классификация.
9. Значение диагностических и идентификационных признаков для экспертного познания.
10. Понятие методов судебно-экспертной деятельности и их классификация.
11. Общеэкспертные и частноэкспертные методы.
12. Критерии допустимости использования судебно-экспертных методов в судопроизводстве.
13. Характеристика основных судебно-экспертных методов.
14. Тенденции развития методов экспертного исследования.

Изучить необходимую литературу по указанию преподавателя, подготовить презентации по 2, 7, 8 и 10 вопросам, подготовиться к обсуждению критериев допустимости использования судебно-экспертных методов в судопроизводстве.

Практическое занятие 3. Тема 4. Эксперт и специалист, их процессуальный статус и компетенция (разбор конкретных ситуаций)

План занятия:

1. Роль судебного эксперта в судопроизводстве.
2. Права и обязанности судебного эксперта.
3. Виды судебных экспертов.
4. Подготовка судебных экспертов.
5. Аттестация и сертификация в деятельности судебных экспертов.
6. Судебный эксперт и специалист, их сходство и различие.
7. Виды помощи, оказываемой специалистам субъектам судопроизводства.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Судебный эксперт как субъект судопроизводства, его права и обязанности.
2. Процессуальная регламентация деятельности судебного эксперта.
3. Государственные судебные эксперты и частные эксперты.
4. Система подготовки судебных экспертов, их аттестации.
5. Соотношение понятий судебного эксперта и специалиста
6. Принципы взаимодействия субъектов при проведении судебной экспертизы.
7. Виды помощи, оказываемой специалистом субъектам судопроизводства.

Изучить соответствующую литературу по указанию преподавателя, нормативные правовые акты, регламентирующие перечисленные вопросы, подготовиться к выступлениям по вопросам для обсуждения.

Практическое занятие 4. Тема 5. Организация судебно-экспертной деятельности. Система и функции судебно-экспертных учреждений России (презентации)

План занятия:

1. Особенности организации судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации.
2. Система судебно-экспертных учреждений и принципы их формирования.
3. Соотношение функций ведомств и судебно-экспертных учреждений, формируемых при этих ведомствах
4. Возможности совершенствования системы судебно-экспертных учреждений.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Система судебно-экспертных учреждений в их развитии.
2. Функции ведомств и функции судебно-экспертных учреждений.
3. Структура и функции судебно-экспертных учреждений Минюста России.
4. Задачи и функции экспертно-криминалистической службы МВД России.
5. Перспективы совершенствования системы судебно-экспертных учреждений России.

Изучить нормативные правовые акты, регламентирующие структуру и функции судебно-экспертных учреждений различных ведомств, подготовить презентации, показывающие специфику деятельности судебно-экспертных учреждений, исходя из функций их ведомственной принадлежности.

Практическое занятие 5-6. Тема 6. Классификация судебных экспертиз. Основные классы судебных экспертиз и решаемые ими задачи (презентации, разбор конкретных ситуаций)

План занятия:

1. Основания классификации судебных экспертиз.
2. Особенности процесса возникновения новых родов и видов экспертиз.
3. Основные классы судебных экспертиз.
4. Общая характеристика судебных экспертиз, наиболее часто назначаемых в судопроизводстве.
5. Процессуальная классификация судебных экспертиз.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Научные основы классификации судебных экспертиз.
2. Возникновение новых родов и видов экспертиз.
3. Основные классы судебных экспертиз.
4. Общая характеристика традиционных криминалистических экспертиз.
5. Общая характеристика судебных экспертиз веществ и материалов.
6. Общая характеристика судебных инженерно-технических и инженерно-технологических экспертиз.
7. Задачи, решаемые судебными экономическими экспертизами.

Изучить соответствующую литературу по указанию преподавателя. Подготовить презентации с учетом оснований классификации судебных экспертиз, в том числе их основных классов. Подготовить перечни задач, решаемых различными классами судебных экспертиз, подобрать примеры из судебной практики, решение задач различными классами.

Практическое занятие 7. Тема 7. Особенности назначения судебных экспертиз по видам судопроизводства (коллоквиум, кейс-метод)

План занятия:

1. Порядок назначения судебных экспертиз следователем и судом.
2. Обязательное назначение судебных экспертиз по видам судопроизводства.
3. Особенности получения образцов для сравнительного исследования.
4. Особенности назначения судебных экспертиз в гражданском и арбитражном судопроизводстве.
5. Особенности назначения судебных экспертиз при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Задания для подготовки практическому занятию:

1. Процедура назначения судебной экспертизы следователем.
2. Форма и содержание постановления о назначении экспертизы.
3. Требования к вопросам, выносимым на разрешение экспертизы.
4. Случаи обязательного назначения судебной экспертизы в уголовном процессе.
5. Требования к образцам для сравнительного исследования.
6. Особенности назначения экспертизы судом.
7. Наиболее распространенные роды экспертиз, назначаемых по гражданским делам.
8. Права и обязанности сторон при назначении экспертизы в гражданском процессе.
9. Получение образцов для сравнительного исследования.
10. Назначение судебной экспертизы при рассмотрении арбитражных споров.
11. Наиболее распространенные роды экспертиз, назначаемых в арбитражном процессе.
12. Права и обязанности участников арбитражного процесса при назначении экспертизы.
13. Особенности использования специальных знаний по делам об административных нарушениях.
14. Наиболее распространенные роды экспертиз, назначаемых при рассмотрении дел об административном нарушении.

Изучить нормативные правовые акты, регламентирующие назначение экспертизы в уголовном процессе. Ознакомиться с содержанием постановлений о назначении экспертизы по материалам судебно-следственной практики. Изучить типовые вопросы, выносимые на разрешение экспертов по основным видам экспертиз, назначаемых в уголовном и гражданском процессе. Изучить требования к сравнительным образцам, представляемым на экспертизу.

Практическое занятие 8. Тема 8. Заключение судебного эксперта, оценка заключения судебного эксперта и его использование правоприменителем (управляемая дискуссия, коллоквиум, разбор конкретных ситуаций)

План занятия:

1. Заключение эксперта, его содержание, форма.

2. Роль и значение заключения судебного эксперта в системе судебных доказательств.
3. Выводы эксперта, их виды.
4. Экспертные ошибки, их виды, возможности предупреждения экспертных ошибок.
5. Оценка следователем и судом заключения эксперта.
6. Направления использования экспертных заключений в судопроизводстве.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Содержание и форма заключения эксперта.
2. Вероятность и достоверность в экспертном исследовании.
3. Заключение эксперта в системе судебных доказательств.
4. Классификация выводов эксперта.
5. Виды экспертных ошибок и их классификация.
6. Стадии оценки заключения эксперта следователем и судом.
7. Пути использования результатов экспертных заключений в доказывании по гражданским и уголовным делам, делам об административных правонарушениях.

Изучить соответствующие нормативные правовые акты, регламентирующие форму и содержание заключения эксперта, а также соответствующую литературу по указанию преподавателя, подготовиться к обсуждению вопросов, указанных к данной теме.

Практическое занятие 9. Тема 9. Допрос эксперта и консультационная деятельность специалиста (метод публичных выступлений)

План занятия:

1. Допрос эксперта в судопроизводстве – цели и порядок его производства.
2. Особенности допроса следователем и судом.
3. Соотношение допроса эксперта и дополнительной и повторной экспертиз.
4. Роль специалиста при производстве допроса эксперта.
5. Сущность экспертной профилактики и ее правовые основания.
6. Формы и виды экспертной профилактики.
7. Особенности оформления результатов профилактической деятельности эксперта.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Цель и значение допроса эксперта в судопроизводстве.
2. Особенности допроса эксперта на предварительном следствии.
3. Особенности допроса эксперта в суде.
4. Момент допроса, содержание вопросов и порядок их постановки.

5. Особенности ответов эксперта на вопросы, поставленные сторонами в ходе судебного слушания по делу.
6. Понятие экспертной профилактики.
7. Правовые основания экспертной профилактической деятельности.
8. Формы и виды экспертной профилактики.
9. Порядок осуществления профилактической деятельности сотрудниками экспертных учреждений и оформления ее результатов

Изучить соответствующие нормативные правовые акты, регламентирующие допрос эксперта и участие специалиста в судопроизводстве, а также литературу по указанию преподавателя, подготовиться к обсуждению вопросов, указанных к данной теме. Ознакомиться с опубликованной судебной практикой и подобрать примеры возможностей профилактических мероприятий по результатам проведенных экспертиз.

Практические занятия для очно-заочной формы обучения

Практическое занятие 1. Темы 1 и 2. Специальные знания и основные формы их использования в гражданском и уголовном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях. Предмет, задачи, объекты судебной экспертизы (управляемая дискуссия, презентации)

План занятия:

1. Понятие специальных знаний, цели и задачи их применения.
2. Формы и виды применения и использования специальных знаний.
3. Специалист в уголовном процессе.
4. Специалист в гражданском процессе.
5. Судебная экспертиза – основная форма использования специальных знаний.
6. Справочно-консультационная деятельность специалиста.
7. Предмет судебной экспертизы.
8. Виды экспертных задач.
9. Идентификационные задачи и их сущность.
10. Сущность и виды диагностических экспертных задач.
11. Объекты судебной экспертизы и их классификация.
12. Свойства и признаки объектов судебной экспертизы и их значение.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие специальных знаний.
2. Задачи применения специальных знаний.
3. Субъекты применения специальных знаний.
4. Формы использования специальных знаний в гражданском и уголовном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях.
5. Особенности участия специалиста в следственных и судебных действиях.

6. Содержание справочно-консультационной деятельности специалиста.
7. Судебная экспертиза как основная форма использования специальных знаний в судопроизводстве.
8. Понятие предмета судебной экспертизы.
9. Экспертные задачи и их классификация.
10. Сущность идентификационных задач, условия при которых возможно их решение.
11. Значение диагностических и идентификационных признаков для экспертного познания.
12. Понятие объекта судебной экспертизы.
13. Основания классификации объектов судебной экспертизы.
14. Понятие свойства и признака объекта судебной экспертизы. Их классификация.
15. Значение диагностических и идентификационных признаков для экспертного познания.

Изучить нормативную регламентацию использования специальных знаний в судопроизводстве, подобрав соответствующие положения к поставленным вопросам; в ходе дискуссии обсудить необходимость дальнейшей регламентации использования специальных знаний; изучить необходимую литературу по указанию преподавателя, подготовить презентации по 9, 13 и 14 вопросам.

Практическое занятие 2. Тема 4. Эксперт и специалист, их процессуальный статус и компетенция) (разбор конкретных ситуаций)

План занятия:

1. Роль судебного эксперта в судопроизводстве.
2. Права и обязанности судебного эксперта.
3. Виды судебных экспертов.
4. Подготовка судебных экспертов.
5. Аттестация и сертификация в деятельности судебных экспертов.
6. Судебный эксперт и специалист, их сходство и различие.
7. Виды помощи, оказываемой специалистам субъектам судопроизводства.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Судебный эксперт как субъект судопроизводства, его права и обязанности.
2. Процессуальная регламентация деятельности судебного эксперта.
3. Государственные судебные эксперты и частные эксперты.
4. Система подготовки судебных экспертов, их аттестации.
5. Соотношение понятий судебного эксперта и специалиста
6. Принципы взаимодействия субъектов при проведении судебной экспертизы.

7. Виды помощи, оказываемой специалистом субъектам судопроизводства.

Изучить соответствующую литературу по указанию преподавателя, нормативные правовые акты, регламентирующие перечисленные вопросы, подготовиться к выступлениям по вопросам для обсуждения.

Практическое занятие 3 и 4. Тема 6. Классификация судебных экспертиз. Основные классы судебных экспертиз и решаемые ими задачи (презентации)

План занятия:

1. Основания классификации судебных экспертиз.
2. Особенности процесса возникновения новых родов и видов экспертиз.
3. Основные классы судебных экспертиз.
4. Общая характеристика судебных экспертиз, наиболее часто назначаемых в судопроизводстве.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Научные основы классификации судебных экспертиз.
 2. Возникновение новых родов и видов экспертиз.
 3. Основные классы судебных экспертиз.
 4. Общая характеристика традиционных криминалистических экспертиз.
 5. Общая характеристика судебных экспертиз веществ и материалов
 6. Общая характеристика судебных инженерно-технических и инженерно-технологических экспертиз.
 7. Задачи, решаемые судебными экономическими экспертизами.
- Изучить соответствующую литературу по указанию преподавателя. Подготовить презентации с учетом оснований классификации судебных экспертиз, в том числе их основных классов. Подготовить перечни задач, решаемых различными классами судебных экспертиз, подобрать примеры из судебной практики, решение задач различными классами.

Практическое занятие 5. Тема 7. Особенности назначения судебных экспертиз по видам судопроизводства (коллоквиум, кейс-метод)

План занятия:

1. Порядок назначения судебных экспертиз следователем и судом.
2. Обязательное назначение судебных экспертиз по видам судопроизводства.
3. Особенности получения образцов для сравнительного исследования по видам судопроизводства.
4. Особенности назначения судебных экспертиз в гражданском и арбитражном судопроизводстве.
5. Особенности назначения судебных экспертиз при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Процедура назначения судебной экспертизы следователем.
2. Форма и содержание постановления о назначении экспертизы.
3. Требования к вопросам, выносимым на разрешение экспертизы.
4. Случаи обязательного назначения судебной экспертизы в уголовном процессе.
5. Требования к образцам для сравнительного исследования.
6. Особенности назначения экспертизы судом.
7. Наиболее распространенные роды экспертиз, назначаемых по гражданским делам.
8. Права и обязанности сторон при назначении экспертизы в гражданском процессе.
9. Получение образцов для сравнительного исследования.
10. Назначение судебной экспертизы при рассмотрении арбитражных споров.
11. Наиболее распространенные роды экспертиз, назначаемых в арбитражном процессе.
12. Права и обязанности участников арбитражного процесса при назначении экспертизы.
13. Особенности использования специальных знаний по делам об административных нарушениях.
14. Наиболее распространенные роды экспертиз, назначаемых при рассмотрении дел об административном нарушении.

Изучить нормативные правовые акты, регламентирующие назначение экспертизы в уголовном, гражданском, арбитражном процессе, при рассмотрении дел об административном нарушении. Ознакомиться с содержанием постановлений о назначении экспертизы по материалам судебно-следственной практики. Изучить типовые вопросы, выносимые на разрешение экспертов по основным видам экспертиз, назначаемых в уголовном и гражданском процессе. Изучить требования к сравнительным образцам, представляемым на экспертизу. Изучить литературу о возможностях различных родов судебных экспертиз.

Практическое занятие 6 и 7. Темы 8 - 9. Заключение судебного эксперта, его оценка и использование правоприменителем. Допрос эксперта и консультационная деятельность специалиста (коллоквиум, управляемая дискуссия, разбор конкретные ситуаций, метод публичных выступлений)

План занятия:

1. Заключение эксперта, его содержание, форма.
2. Роль и значение заключения судебного эксперта в системе судебных доказательств.
3. Выводы эксперта, их виды.
4. Экспертные ошибки, их виды, возможности предупреждения экспертных ошибок.
5. Оценка следователем и судом заключения эксперта.

6. Направления использования экспертных заключений в судопроизводстве.
7. Допрос эксперта в судопроизводстве – цели и порядок его производства.
8. Особенности допроса следователем и судом.
9. Соотношение допроса эксперта и дополнительной и повторной экспертизы.
10. Роль специалиста при производстве допроса эксперта.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Содержание и форма заключения эксперта.
2. Вероятность и достоверность в экспертном исследовании.
3. Заключение эксперта в системе судебных доказательств.
4. Классификация выводов эксперта.
5. Виды экспертных ошибок и их классификация.
6. Стадии оценки заключения эксперта следователем и судом.
7. Цель и значение допроса эксперта в судопроизводстве.
8. Особенности допроса эксперта на предварительном следствии.
9. Особенности допроса эксперта в суде.
10. Момент допроса, содержание вопросов и порядок их постановки.
11. Особенности ответов эксперта на вопросы, поставленные сторонами в ходе судебного слушания по делу.

Изучить соответствующие нормативные правовые акты, регламентирующие форму и содержание заключения эксперта, а также соответствующую литературу по указанию преподавателя, подготовиться к обсуждению вопросов, указанных к данной теме, подготовиться к выступлениям по вопросам для обсуждения.

Практические занятия для очно-заочной формы обучения (ускоренная форма на базе СПО)

Практическое занятие 1. *Темы 1-3. Специальные знания и основные формы их использования в гражданском и уголовном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях. Предмет, задачи, объекты судебной. Методология судебной экспертизы (управляемая дискуссия, презентации)*

План занятия:

1. Понятие специальных знаний, цели и задачи их применения.
2. Формы и виды применения и использования специальных знаний.
3. Специалист в уголовном процессе.
4. Специалист в гражданском процессе.
5. Судебная экспертиза – основная форма использования специальных знаний.
6. Справочно-консультационная деятельность специалиста.

7. Предмет судебной экспертизы.
8. Виды экспертных задач.
9. Идентификационные задачи и их сущность.
10. Сущность и виды диагностических экспертных задач.
11. Объекты судебной экспертизы и их классификация.
12. Свойства и признаки объектов судебной экспертизы и их значение.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие специальных знаний.
2. Задачи применения специальных знаний.
3. Субъекты применения специальных знаний.
4. Формы использования специальных знаний в гражданском и уголовном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях.
5. Особенности участия специалиста в следственных и судебных действиях.
6. Содержание справочно-консультационной деятельности специалиста.
7. Судебная экспертиза как основная форма использования специальных знаний в судопроизводстве.
8. Понятие предмета судебной экспертизы.
9. Экспертные задачи и их классификация.
10. Сущность идентификационных задач, условия при которых возможно их решение.
11. Значение диагностических и идентификационных признаков для экспертного познания.
12. Понятие объекта судебной экспертизы.
13. Основания классификации объектов судебной экспертизы.
14. Понятие свойства и признака объекта судебной экспертизы. Их классификация.
15. Значение диагностических и идентификационных признаков для экспертного познания.

Изучить нормативную регламентацию использования специальных знаний в судопроизводстве, подобрав соответствующие положения к поставленным вопросам; в ходе дискуссии обсудить необходимость дальнейшей регламентации использования специальных знаний; изучить необходимую литературу по указанию преподавателя, подготовить презентации по 9, 13 и 14 вопросам.

Практическое занятие 2. Тема 4. Эксперт и специалист, их процессуальный статус и компетенция (разбор конкретных ситуаций)

План занятия:

1. Роль судебного эксперта в судопроизводстве.
2. Права и обязанности судебного эксперта.
3. Виды судебных экспертов.

4. Подготовка судебных экспертов.
5. Аттестация и сертификация в деятельности судебных экспертов.
6. Судебный эксперт и специалист, их сходство и различие.
7. Виды помощи, оказываемой специалистам субъектам судопроизводства.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Судебный эксперт как субъект судопроизводства, его права и обязанности.
2. Процессуальная регламентация деятельности судебного эксперта.
3. Государственные судебные эксперты и частные эксперты.
4. Система подготовки судебных экспертов, их аттестации.
5. Соотношение понятий судебного эксперта и специалиста
6. Принципы взаимодействия субъектов при проведении судебной экспертизы.
7. Виды помощи, оказываемой специалистом субъектам судопроизводства.

Изучить соответствующую литературу по указанию преподавателя, нормативные правовые акты, регламентирующие перечисленные вопросы, подготовиться к выступлениям по вопросам для обсуждения.

Практическое занятие 3. Тема 6. Классификация судебных экспертиз.
Основные классы судебных экспертиз и решаемые ими задачи (презентации)

План занятия:

1. Основания классификации судебных экспертиз.
2. Особенности процесса возникновения новых родов и видов экспертиз.
3. Основные классы судебных экспертиз.
4. Общая характеристика судебных экспертиз, наиболее часто назначаемых в судопроизводстве.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Научные основы классификации судебных экспертиз.
2. Возникновение новых родов и видов экспертиз.
3. Основные классы судебных экспертиз.
4. Общая характеристика традиционных криминалистических экспертиз.
5. Общая характеристика судебных экспертиз веществ и материалов
6. Общая характеристика судебных инженерно-технических и инженерно-технологических экспертиз.
7. Задачи, решаемые судебными экономическими экспертизами.

Изучить соответствующую литературу по указанию преподавателя. Подготовить презентации с учетом оснований классификации судебных экс-

пертиз, в том числе их основных классов. Подготовить перечни задач, решаемых различными классами судебных экспертиз, подобрать примеры из судебной практики, решение задач различными классами.

Практическое занятие 4. Тема 7. Особенности назначения судебных экспертиз по видам судопроизводства (коллоквиум, кейс-метод)

План занятия:

1. Порядок назначения судебных экспертиз следователем и судом.
2. Обязательное назначение судебных экспертиз по видам судопроизводства.
3. Особенности получения образцов для сравнительного исследования по видам судопроизводства.
4. Особенности назначения судебных экспертиз в гражданском и арбитражном судопроизводстве.
5. Особенности назначения судебных экспертиз при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Процедура назначения судебной экспертизы следователем.
2. Форма и содержание постановления о назначении экспертизы.
3. Требования к вопросам, выносимым на разрешение экспертизы.
4. Случаи обязательного назначения судебной экспертизы в уголовном процессе.
5. Требования к образцам для сравнительного исследования.
6. Особенности назначения экспертизы судом.
7. Наиболее распространенные роды экспертиз, назначаемых по гражданским делам.
8. Права и обязанности сторон при назначении экспертизы в гражданском процессе.
9. Получение образцов для сравнительного исследования.
10. Назначение судебной экспертизы при рассмотрении арбитражных споров.
11. Наиболее распространенные роды экспертиз, назначаемых в арбитражном процессе.
12. Права и обязанности участников арбитражного процесса при назначении экспертизы.
13. Особенности использования специальных знаний по делам об административных нарушениях.
14. Наиболее распространенные роды экспертиз, назначаемых при рассмотрении дел об административном нарушении.

Изучить нормативные правовые акты, регламентирующие назначение экспертизы в уголовном, гражданском, арбитражном процессе, при рассмотрении дел об административном нарушении. Ознакомиться с содержанием постановлений о назначении экспертизы по материалам судебно-следственной

практики. Изучить типовые вопросы, выносимые на разрешение экспертов по основным видам экспертиз, назначаемых в уголовном и гражданском процессе. Изучить требования к сравнительным образцам, представляемым на экспертизу. Изучить литературу о возможностях различных родов судебных экспертиз.

Практическое занятие 5 и 6. Темы 8 - 9. Заключение судебного эксперта, его оценка и использование правоприменителем. Допрос эксперта и консультационная деятельность специалиста (коллоквиум, управляемая дискуссия, разбор конкретные ситуаций, метод публичных выступлений)

План занятия:

1. Понятие комплексных и комиссионных экспертиз.
2. Особенности производства комплексных экспертиз.
3. Понятие и природа экспертной инициативы.
4. Заключение эксперта, его содержание, форма.
5. Роль и значение заключения судебного эксперта в системе судебных доказательств.
6. Выводы эксперта, их виды.
7. Экспертные ошибки, их виды, возможности предупреждения экспертных ошибок.
8. Оценка следователем и судом заключения эксперта.
9. Направления использования экспертных заключений в судопроизводстве.
10. Допрос эксперта в судопроизводстве – цели и порядок его производства.
11. Особенности допроса следователем и судом.
12. Соотношение допроса эксперта и дополнительной и повторной экспертиз.
13. Роль специалиста при производстве допроса эксперта.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Содержание и форма заключения эксперта.
2. Вероятность и достоверность в экспертном исследовании.
3. Заключение эксперта в системе судебных доказательств.
4. Классификация выводов эксперта.
5. Виды экспертных ошибок и их классификация.
6. Стадии оценки заключения эксперта следователем и судом.
7. Цель и значение допроса эксперта в судопроизводстве.
8. Особенности допроса эксперта на предварительном следствии.
9. Особенности допроса эксперта в суде.
10. Момент допроса, содержание вопросов и порядок их постановки.
11. Особенности ответов эксперта на вопросы, поставленные сторонами в ходе судебного слушания по делу.

Изучить соответствующие нормативные правовые акты, регламентирующие форму и содержание заключения эксперта, а также соответствующую литературу по указанию преподавателя, подготовиться к обсуждению вопросов, указанных к данной теме, подготовиться к выступлениям по вопросам для обсуждения.

Практические занятия для очно-заочной формы обучения (ускоренная программа на базе ВО)

Практическое занятие 1. Тема 2. Предмет, задачи, объекты судебной экспертизы (презентации)

План занятия:

1. Предмет судебной экспертизы.
2. Виды экспертных задач.
3. Идентификационные задачи и их сущность.
4. Сущность и виды диагностических экспертных задач.
5. Объекты судебной экспертизы и их классификация.
6. Свойства и признаки объектов судебной экспертизы и их значение.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие предмета судебной экспертизы.
2. Экспертные задачи и их классификация.
3. Сущность идентификационных задач, условия при которых возможно их решение.
4. Диагностические задачи, их сущность и виды.
5. Значение диагностических и идентификационных признаков для экспертного познания.
6. Понятие объекта судебной экспертизы.
7. Основания классификации объектов судебной экспертизы.
8. Понятие свойства и признака объекта судебной экспертизы. Их классификация.
9. Значение диагностических и идентификационных признаков для экспертного познания.

Изучить необходимую литературу по указанию преподавателя, подготовить презентации по 2, 7 и 8 вопросам.

Практическое занятие 2. Тема 4. Эксперт и специалист, их процессуальный статус и компетенция (разбор конкретных ситуаций)

План занятия:

1. Роль судебного эксперта в судопроизводстве.
2. Права и обязанности судебного эксперта.
3. Виды судебных экспертов.
4. Подготовка судебных экспертов.
5. Аттестация и сертификация в деятельности судебных экспертов.

6. Судебный эксперт и специалист, их сходство и различие.
7. Виды помощи, оказываемой специалистам субъектам судопроизводства.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Судебный эксперт как субъект судопроизводства, его права и обязанности.
2. Процессуальная регламентация деятельности судебного эксперта.
3. Государственные судебные эксперты и частные эксперты.
4. Система подготовки судебных экспертов, их аттестации.
5. Соотношение понятий судебного эксперта и специалиста.
6. Виды помощи, оказываемой специалистом субъектам судопроизводства.

Изучить соответствующую литературу по указанию преподавателя, нормативные правовые акты, регламентирующие перечисленные вопросы, подготовиться к выступлениям по вопросам для обсуждения.

Практическое занятие 3. Тема 7. Особенности назначения судебных экспертиз по видам судопроизводства (коллоквиум, кейс-метод)

План занятия:

1. Порядок назначения судебных экспертиз следователем и судом.
2. Обязательное назначение судебных экспертиз по видам судопроизводства.
3. Особенности получения образцов для сравнительного исследования.
4. Особенности назначения судебных экспертиз в гражданском и арбитражном судопроизводстве.
5. Особенности назначения судебных экспертиз при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Процедура назначения судебной экспертизы следователем.
2. Форма и содержание постановления о назначении экспертизы.
3. Требования к вопросам, выносимым на разрешение экспертизы.
4. Случаи обязательного назначения судебной экспертизы в уголовном процессе.
5. Требования к образцам для сравнительного исследования.
6. Особенности назначения экспертизы судом.
7. Наиболее распространенные роды экспертиз, назначаемых по гражданским делам.
8. Права и обязанности сторон при назначении экспертизы в гражданском процессе.
9. Получение образцов для сравнительного исследования.
10. Назначение судебной экспертизы при рассмотрении арбитражных споров.

11. Наиболее распространенные роды экспертиз, назначаемых в арбитражном процессе.

12. Права и обязанности участников арбитражного процесса при назначении экспертизы.

13. Особенности использования специальных знаний по делам об административных нарушениях.

14. Наиболее распространенные роды экспертиз, назначаемых при рассмотрении дел об административном нарушении.

Изучить нормативные правовые акты, регламентирующие назначение экспертизы в уголовном процессе. Ознакомиться с содержанием постановлений о назначении экспертизы по материалам судебно-следственной практики. Изучить типовые вопросы, выносимые на разрешение экспертов по основным видам экспертиз, назначаемых в уголовном и гражданском процессе. Изучить требования к сравнительным образцам, представляемым на экспертизу. Изучить литературу о возможностях различных родов судебных экспертиз.

Практическое занятие 4. *Тема 8. Заключение судебного эксперта, оценка заключения судебного эксперта и его использование правоприменителем (управляемая дискуссия, коллоквиум, разбор конкретных ситуаций)*

План занятия:

1. Заключение эксперта, его содержание, форма.
2. Роль и значение заключения судебного эксперта в системе судебных доказательств.
3. Выводы эксперта, их виды.
4. Экспертные ошибки, их виды, возможности предупреждения экспертных ошибок.
5. Оценка следователем и судом заключения эксперта.
6. Направления использования экспертных заключений в судопроизводстве.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Содержание и форма заключения эксперта.
2. Вероятность и достоверность в экспертном исследовании.
3. Заключение эксперта в системе судебных доказательств.
4. Классификация выводов эксперта.
5. Виды экспертных ошибок и их классификация.
6. Стадии оценки заключения эксперта следователем и судом.
7. Пути использования результатов экспертных заключений в доказывании по гражданским и уголовным делам, делам об административных правонарушениях.

Изучить соответствующие нормативные правовые акты, регламентирующие форму и содержание заключения эксперта, а также соответствующую литературу по указанию преподавателя, подготовиться к обсуждению вопросов, указанных к данной теме.

Практические занятия для очно-заочной формы обучения (группа выходного дня)

Практическое занятие 1. Тема 2. Предмет, задачи, объекты судебной экспертизы (презентации)

План занятия:

1. Предмет судебной экспертизы.
2. Виды экспертных задач.
3. Идентификационные задачи и их сущность.
4. Сущность и виды диагностических экспертных задач.
5. Объекты судебной экспертизы и их классификация.
6. Свойства и признаки объектов судебной экспертизы и их значение.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Понятие предмета судебной экспертизы.
2. Экспертные задачи и их классификация.
3. Сущность идентификационных задач, условия при которых возможно их решение.
4. Диагностические задачи, их сущность и виды.
5. Значение диагностических и идентификационных признаков для экспертного познания.
6. Понятие объекта судебной экспертизы.
7. Основания классификации объектов судебной экспертизы.
8. Понятие свойства и признака объекта судебной экспертизы. Их классификация.
9. Значение диагностических и идентификационных признаков для экспертного познания.

Изучить необходимую литературу по указанию преподавателя, подготовить презентации по 2, 7 и 8 вопросам.

Практическое занятие 2. Тема 4. Эксперт и специалист, их процессуальный статус и компетенция (разбор конкретных ситуаций)

План занятия:

1. Роль судебного эксперта в судопроизводстве.
2. Права и обязанности судебного эксперта.
3. Виды судебных экспертов.
4. Подготовка судебных экспертов.
5. Аттестация и сертификация в деятельности судебных экспертов.
6. Судебный эксперт и специалист, их сходство и различие.
7. Виды помощи, оказываемой специалистам субъектам судопроизводства.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Судебный эксперт как субъект судопроизводства, его права и обязанности.
2. Процессуальная регламентация деятельности судебного эксперта.
3. Государственные судебные эксперты и частные эксперты.
4. Система подготовки судебных экспертов, их аттестации.
5. Соотношение понятий судебного эксперта и специалиста.
6. Виды помощи, оказываемой специалистом субъектам судопроизводства.

Изучить соответствующую литературу по указанию преподавателя, нормативные правовые акты, регламентирующие перечисленные вопросы, подготовиться к выступлениям по вопросам для обсуждения.

Практическое занятие 3. Тема 6. Классификация судебных экспертиз.
Основные классы судебных экспертиз и решаемые ими задачи (презентации, разбор конкретных ситуаций)

План занятия:

1. Основания классификации судебных экспертиз.
2. Особенности процесса возникновения новых родов и видов экспертиз.
3. Основные классы судебных экспертиз.
4. Общая характеристика судебных экспертиз, наиболее часто назначаемых в судопроизводстве.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Научные основы классификации судебных экспертиз.
2. Возникновение новых родов и видов экспертиз.
3. Основные классы судебных экспертиз.
4. Общая характеристика традиционных криминалистических экспертиз.
5. Общая характеристика судебных экспертиз веществ и материалов
6. Общая характеристика судебных инженерно-технических и инженерно-технологических экспертиз.
7. Задачи, решаемые судебными экономическими экспертизами.

Изучить соответствующую литературу по указанию преподавателя. Подготовить презентации с учетом оснований классификации судебных экспертиз, в том числе их основных классов. Подготовить перечни задач, решаемых различными классами судебных экспертиз, подобрать примеры из судебной практики, решение задач различными классами.

Практическое занятие 4. Тема 7. Особенности назначения судебных экспертиз по видам судопроизводства (коллоквиум, кейс-метод)

План занятия:

1. Порядок назначения судебных экспертиз следователем и судом.
2. Обязательное назначение судебных экспертиз по видам судопроизводства.

3. Особенности получения образцов для сравнительного исследования.
4. Особенности назначения судебных экспертиз в гражданском и арбитражном судопроизводстве.
5. Особенности назначения судебных экспертиз при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Процедура назначения судебной экспертизы следователем.
2. Форма и содержание постановления о назначении экспертизы.
3. Требования к вопросам, выносимым на разрешение экспертизы.
4. Случаи обязательного назначения судебной экспертизы в уголовном процессе.
5. Требования к образцам для сравнительного исследования.
6. Особенности назначения экспертизы судом.
7. Наиболее распространенные роды экспертиз, назначаемых по гражданским делам.
8. Права и обязанности сторон при назначении экспертизы в гражданском процессе.
9. Получение образцов для сравнительного исследования.
10. Назначение судебной экспертизы при рассмотрении арбитражных споров.
11. Наиболее распространенные роды экспертиз, назначаемых в арбитражном процессе.
12. Права и обязанности участников арбитражного процесса при назначении экспертизы.
13. Особенности использования специальных знаний по делам об административных нарушениях.
14. Наиболее распространенные роды экспертиз, назначаемых при рассмотрении дел об административном нарушении.

Изучить нормативные правовые акты, регламентирующие назначение экспертизы в уголовном процессе. Ознакомиться с содержанием постановлений о назначении экспертизы по материалам судебно-следственной практики. Изучить типовые вопросы, выносимые на разрешение экспертов по основным видам экспертиз, назначаемых в уголовном и гражданском процессе. Изучить требования к сравнительным образцам, представляемым на экспертизу. Изучить литературу о возможностях различных родов судебных экспертиз.

Практическое занятие 5. Тема 8. Заключение судебного эксперта, оценка заключения судебного эксперта и его использование правоприменителем (управляемая дискуссия, коллоквиум, разбор конкретных ситуаций)

План занятия:

1. Заключение эксперта, его содержание, форма.
2. Роль и значение заключения судебного эксперта в системе судебных доказательств.

3. Выводы эксперта, их виды.
4. Экспертные ошибки, их виды, возможности предупреждения экспертных ошибок.
5. Оценка следователем и судом заключения эксперта.
6. Направления использования экспертных заключений в судопроизводстве.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Содержание и форма заключения эксперта.
2. Вероятность и достоверность в экспертном исследовании.
3. Заключение эксперта в системе судебных доказательств.
4. Классификация выводов эксперта.
5. Виды экспертных ошибок и их классификация.
6. Стадии оценки заключения эксперта следователем и судом.
7. Пути использования результатов экспертных заключений в доказывании по гражданским и уголовным делам, делам об административных правонарушениях.

Изучить соответствующие нормативные правовые акты, регламентирующие форму и содержание заключения эксперта, а также соответствующую литературу по указанию преподавателя, подготовиться к обсуждению вопросов, указанных к данной теме.

Практические занятия для заочной формы обучения

Практическое занятие 1. Тема 5. Организация судебно-экспертной деятельности. Система и функции судебно-экспертных учреждений России (презентации)

План занятия:

1. Особенности организации судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации.
2. Система судебно-экспертных учреждений и принципы их формирования.
3. Соотношение функций ведомств и судебно-экспертных учреждений, формируемых при этих ведомствах
4. Возможности совершенствования системы судебно-экспертных учреждений.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Система судебно-экспертных учреждений в их развитии.
2. Функции ведомств и функции судебно-экспертных учреждений.
3. Структура и функции судебно-экспертных учреждений Минюста России.
4. Задачи и функции экспертно-криминалистической службы МВД России.

5. Перспективы совершенствования системы судебно-экспертных учреждений России.

Изучить нормативные правовые акты, регламентирующие структуру и функции судебно-экспертных учреждений различных ведомств, подготовить презентации, показывающие специфику деятельности судебно-экспертных учреждений, исходя из функций их ведомственной принадлежности.

Практическое занятие 2. Темы 6 и 7. Классификация судебных экспертиз. Основные классы судебных экспертиз и решаемые ими задачи. Особенности назначения судебных экспертиз по видам судопроизводства (презентации, разбор конкретных ситуаций, кейс-метод)

План занятия:

1. Основания классификации судебных экспертиз.
2. Особенности процесса возникновения новых родов и видов экспертиз.
3. Основные классы судебных экспертиз.
4. Общая характеристика судебных экспертиз, наиболее часто назначаемых в судопроизводстве.
5. Порядок назначения судебных экспертиз следователем и судом.
6. Обязательное назначение судебных экспертиз по видам судопроизводства.
7. Особенности получения образцов для сравнительного исследования.
8. Особенности назначения судебных экспертиз в гражданском и арбитражном судопроизводстве.
9. Особенности назначения судебных экспертиз при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Основные классы судебных экспертиз.
2. Общая характеристика традиционных криминалистических экспертиз.
3. Общая характеристика судебных экспертиз веществ и материалов
4. Общая характеристика судебных инженерно-технических и инженерно-технологических экспертиз.
5. Задачи, решаемые судебными экономическими экспертизами.
6. Процедура назначения судебной экспертизы следователем.
7. Форма и содержание постановления о назначении экспертизы.
8. Требования к вопросам, выносимым на разрешение экспертизы..
9. Случаи обязательного назначения судебной экспертизы в уголовном процессе.
10. Требования к образцам для сравнительного исследования.
11. Особенности назначения экспертизы судом.
12. Особенности назначения судебных экспертиз в гражданском и арбитражном судопроизводстве.

13. Особенности назначения судебных экспертиз при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Изучить соответствующую литературу по указанию преподавателя. Подготовить презентации с учетом оснований классификации судебных экспертиз, в том числе их основных классов. Подготовить перечни задач, решаемых различными классами судебных экспертиз, подобрать примеры из судебной практики, решение задач различными классами. Изучить нормативные правовые акты, регламентирующие назначение экспертиз в уголовном и гражданском процессах.

Ознакомиться с содержанием постановлений о назначении экспертизы по материалам судебно-следственной практики. Изучить типовые вопросы, выносимые на разрешение экспертов по основным видам экспертиз, назначаемых в уголовном и гражданском процессе. Изучить требования к сравнительным образцам, представляемым на экспертизу. Изучить литературу о возможностях различных родов судебных экспертиз.

Практическое занятие 3. *Тема 8. Заключение судебного эксперта, его оценка заключения судебного эксперта и его использование правоприменителем (управляемая дискуссия, коллоквиум, разбор конкретных ситуаций)*

План занятия:

1. Заключение эксперта, его содержание, форма.
2. Роль и значение заключения судебного эксперта в системе судебных доказательств.
3. Выводы эксперта, их виды.
4. Экспертные ошибки, их виды, возможности предупреждения экспертных ошибок.
5. Оценка следователем и судом заключения эксперта.
6. Направления использования экспертных заключений в судопроизводстве.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Содержание и форма заключения эксперта.
2. Вероятность и достоверность в экспертном исследовании.
3. Заключение эксперта в системе судебных доказательств.
4. Классификация выводов эксперта.
5. Виды экспертных ошибок и их классификация.
6. Стадии оценки заключения эксперта следователем и судом.
7. Пути использования результатов экспертных заключений в доказывании по гражданским и уголовным делам, делам об административных правонарушениях.

Изучить соответствующие нормативные правовые акты, регламентирующие форму и содержание заключения эксперта, а также соответствующую литературу по указанию преподавателя, подготовиться к обсуждению вопросов, указанных к данной теме.

Практические занятия для заочной формы обучения (ускоренное обучение на базе ВО) и заочной формы обучения (ускоренное обучение группа выходного дня)

Практическое занятие 1. Тема 6 и 7. Классификация судебных экспертиз. Основные классы судебных экспертиз и решаемые ими задачи. Особенности назначения судебных экспертиз по видам судопроизводства (презентации, разбор конкретных ситуаций, коллоквиум, кейс-метод)

План занятия:

1. Основания классификации судебных экспертиз.
2. Особенности процесса возникновения новых родов и видов экспертиз.
3. Основные классы судебных экспертиз.
4. Общая характеристика судебных экспертиз, наиболее часто назначаемых в судопроизводстве.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Научные основы классификации судебных экспертиз.
2. Возникновение новых родов и видов экспертиз.
3. Основные классы судебных экспертиз.
4. Общая характеристика традиционных криминалистических экспертиз.
5. Общая характеристика судебных экспертиз веществ и материалов
6. Общая характеристика судебных инженерно-технических и инженерно-технологических экспертиз.
7. Задачи, решаемые судебными экономическими экспертизами.
8. Процедура назначения судебной экспертизы следователем.
9. Форма и содержание постановления о назначении экспертизы.
10. Требования к вопросам, выносимым на разрешение экспертизы.
11. Случаи обязательного назначения судебной экспертизы в уголовном процессе.
12. Требования к образцам для сравнительного исследования.
13. Особенности назначения экспертизы судом.
14. Наиболее распространенные роды экспертиз, назначаемых по гражданским делам.
15. Права и обязанности сторон при назначении экспертизы в гражданском процессе.
16. Получение образцов для сравнительного исследования.
17. Назначение судебной экспертизы при рассмотрении арбитражных споров.
18. Наиболее распространенные роды экспертиз, назначаемых в арбитражном процессе.
19. Права и обязанности участников арбитражного процесса при назначении экспертизы.

20. Особенности использования специальных знаний по делам об административных нарушениях.

21. Наиболее распространенные роды экспертиз, назначаемых при рассмотрении дел об административном нарушении.

Изучить соответствующую литературу по указанию преподавателя. Подготовить презентации с учетом оснований классификации судебных экспертиз, в том числе их основных классов. Подготовить перечни задач, решаемых различными классами судебных экспертиз, подобрать примеры из судебной практики, решение задач различными классами, изучить нормативные правовые акты, регламентирующие назначение экспертизы в уголовном процессе. Ознакомиться с содержанием постановлений о назначении экспертизы по материалам судебно-следственной практики. Изучить типовые вопросы, выносимые на разрешение экспертов по основным видам экспертиз, назначаемых в уголовном и гражданском процессе. Изучить требования к сравнительным образцам, представляемым на экспертизу. Изучить литературу о возможностях различных родов судебных экспертиз.

Практическое занятие 2. Тема 8. Заключение судебного эксперта, его оценка заключения судебного эксперта и его использование правоприменителем (управляемая дискуссия, коллоквиум, разбор конкретных ситуаций)

План занятия:

1. Заключение эксперта, его содержание, форма.
2. Роль и значение заключения судебного эксперта в системе судебных доказательств.
3. Выводы эксперта, их виды.
4. Экспертные ошибки, их виды, возможности предупреждения экспертных ошибок.
5. Оценка следователем и судом заключения эксперта.
6. Направления использования экспертных заключений в судопроизводстве.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Содержание и форма заключения эксперта.
2. Вероятность и достоверность в экспертном исследовании.
3. Заключение эксперта в системе судебных доказательств.
4. Классификация выводов эксперта.
5. Виды экспертных ошибок и их классификация.
6. Стадии оценки заключения эксперта следователем и судом.
7. Пути использования результатов экспертных заключений в доказывании по гражданским и уголовным делам, делам об административных правонарушениях.

Изучить соответствующие нормативные правовые акты, регламентирующие форму и содержание заключения эксперта, его допроса, а также соответствующую литературу по указанию преподавателя, подготовиться к обсуждению вопросов, указанных к данной теме.

Практические занятия для заочной формы обучения (ускоренное обучение на базе СПО)

Практическое занятие 1. Тема 6. Классификация судебных экспертиз. Основные классы судебных экспертиз и решаемые ими задачи (презентации)

План занятия:

1. Основания классификации судебных экспертиз.
2. Особенности процесса возникновения новых родов и видов экспертиз.
3. Основные классы судебных экспертиз.
4. Общая характеристика судебных экспертиз, наиболее часто назначаемых в судопроизводстве.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Научные основы классификации судебных экспертиз.
2. Возникновение новых родов и видов экспертиз.
3. Основные классы судебных экспертиз.
4. Общая характеристика традиционных криминалистических экспертиз.
5. Общая характеристика судебных экспертиз веществ и материалов
6. Общая характеристика судебных инженерно-технических и инженерно-технологических экспертиз.
7. Задачи, решаемые судебными экономическими экспертизами.

Изучить соответствующую литературу по указанию преподавателя. Подготовить презентации с учетом оснований классификации судебных экспертиз, в том числе их основных классов. Подготовить перечни задач, решаемых различными классами судебных экспертиз, подобрать примеры из судебной практики, решение задач различными классами.

Практическое занятие 2. Тема 7. Особенности назначения судебных экспертиз по видам судопроизводства (коллоквиум, кейс-метод)

План занятия:

1. Порядок назначения судебных экспертиз следователем и судом.
2. Обязательное назначение судебных экспертиз по видам судопроизводства.
3. Особенности получения образцов для сравнительного исследования по видам судопроизводства.
4. Особенности назначения судебных экспертиз в гражданском и арбитражном судопроизводстве.
5. Особенности назначения судебных экспертиз при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Процедура назначения судебной экспертизы следователем.
 2. Форма и содержание постановления о назначении экспертизы.
 3. Требования к вопросам, выносимым на разрешение экспертизы.
 4. Случаи обязательного назначения судебной экспертизы в уголовном процессе.
 5. Требования к образцам для сравнительного исследования.
 6. Особенности назначения экспертизы судом.
 7. Наиболее распространенные роды экспертиз, назначаемых по гражданским делам.
 8. Права и обязанности сторон при назначении экспертизы в гражданском процессе.
 9. Получение образцов для сравнительного исследования.
 10. Назначение судебной экспертизы при рассмотрении арбитражных споров.
 11. Наиболее распространенные роды экспертиз, назначаемых в арбитражном процессе.
 12. Права и обязанности участников арбитражного процесса при назначении экспертизы.
 13. Особенности использования специальных знаний по делам об административных нарушениях.
 14. Наиболее распространенные роды экспертиз, назначаемых при рассмотрении дел об административном нарушении.
- Изучить нормативные правовые акты, регламентирующие назначение экспертизы в уголовном, гражданском, арбитражном процессе, при рассмотрении дел об административном нарушении. Ознакомиться с содержанием постановлений о назначении экспертизы по материалам судебно-следственной практики. Изучить типовые вопросы, выносимые на разрешение экспертов по основным видам экспертиз, назначаемых в уголовном и гражданском процессе. Изучить требования к сравнительным образцам, представляемым на экспертизу. Изучить литературу о возможностях различных родов судебных экспертиз.

Практическое занятие 3. Тема 8. Заключение судебного эксперта, его оценка заключения судебного эксперта и его использование правоприменителем (управляемая дискуссия, коллоквиум, разбор конкретных ситуаций)

План занятия:

1. Заключение эксперта, его содержание, форма.
2. Роль и значение заключения судебного эксперта в системе судебных доказательств.
3. Выводы эксперта, их виды.

4. Экспертные ошибки, их виды, возможности предупреждения экспертных ошибок.

5. Оценка следователем и судом заключения эксперта.

6. Направления использования экспертных заключений в судопроизводстве.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Содержание и форма заключения эксперта.

2. Вероятность и достоверность в экспертном исследовании.

3. Заключение эксперта в системе судебных доказательств.

4. Классификация выводов эксперта.

5. Виды экспертных ошибок и их классификация.

6. Стадии оценки заключения эксперта следователем и судом.

7. Пути использования результатов экспертных заключений в доказывании по гражданским и уголовным делам, делам об административных правонарушениях.

Изучить соответствующие нормативные правовые акты, регламентирующие форму и содержание заключения эксперта, его допроса, а также соответствующую литературу по указанию преподавателя, подготовиться к обсуждению вопросов, указанных к данной теме.

2.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа включает следующие ее виды: проработку конспектов лекций, изучение нормативных правовых и литературных источников, поиск электронных источников информации, подготовку к семинарским занятиям, подготовку к тестированию, зачету.

По дисциплине «Экспертиза в судопроизводстве» самостоятельная работа обучающихся по отдельным темам дисциплины осуществляется также путем выполнения нижеследующих заданий.

Задания для самостоятельной работы обучающихся:

К теме 1

1. В отдел внутренних дел г. Н. поступило сообщение, что в жилом доме в одной из квартир произошел взрыв с последующим пожаром, в результате чего погибли двое жильцов данной квартиры. Дежурный по ОВД направил на осмотр места происшествия следственно-оперативную группу.

Определите, какие специалисты должны принять участие в данном следственном действии и с какой целью. Какие предварительные исследования могут быть проведены специалистами по результатам осмотра данного места происшествия.

2. Гр-н В. был привлечен к уголовной ответственности по обвинению в ограблении гр-ки С., совершенном в подъезде жилого дома, где она проживает. По словам потерпевшей, незнакомый мужчина вошел в подъезд следом

за ней и, воспользовавшись тем, что в подъезде больше никого не было, сорвал с нее серьги и выбежал из подъезда. Спустя месяц в районе Павелецкого вокзала потерпевшая увидела гр-на В. и узнала в нем грабителя. По ее просьбе работники милиции задержали В. Поскольку в момент ограбления возле подъезда дома, где оно было совершено, на скамейке сидели две женщины, проживавшие в этом доме, следователь предъявил им для опознания гр-на В. Эти женщины опознали в предъявленном им мужчине того человека, который выбежал из подъезда в то время, когда было совершено ограбление. Гр-н В. заявил, что в то время, когда по словам потерпевшей она была ограблена, он находился на Павелецком вокзале и провожал своего родственника. При проверке записей камеры видеонаблюдения были выявлены кадры, запечатлевшие двух мужчин, одним из которых являлся якобы гр-н В. Установлено, что разница во времени ограбления и времени записи на вокзале составила 15 мин. Место ограбления находилось в другом районе Москвы, расстояние от которого до Павелецкого вокзала не могло быть преодолено на городском транспорте за 15 мин.

Определите, какие формы использования специальных знаний могут быть использованы в данной ситуации, а также укажите цели и задачи применения таких знаний.

3. В одном из районов г. Москвы недалеко от подъезда жилого дома ранним утром был обнаружен труп молодого мужчины. При осмотре трупа и судебно-медицинском исследовании установлено, что смерть мужчины наступила в результате множественных повреждений внутренних органов, а также раны теменной части головы. Проведенными неотложными оперативными мероприятиями и следственными действиями личность убитого была установлена. Им оказался один из жильцов данного дома. Камера видеонаблюдения, установленная над подъездом дома, зафиксировала встречу двух мужчин, одним из которых был потерпевший. Удалось установить личность другого мужчины, который сообщил на допросе, что между ними возникла ссора, перешедшая в драку.

Определите, какие специальные знания необходимо использовать при расследовании данного дела, укажите виды использования этих знаний.

К теме 2

1. Осуществите сопоставление судебных и несудебных экспертиз. На примере судебных и государственных экспертиз сформулируйте признаки их сходства и различия.

2. В садоводческом товариществе были совершены кражи бытовой техники и садово-огородного инвентаря. При осмотрах мест происшествий установлено, что проникновение в дома осуществлялись путем взлома замков, проникновением через чердаки. Рядом с одним из домов были обнаружены орудия взлома, на крыльце другого дома – грязевые следы обуви. На окраине

участка садоводческого товарищества были также обнаружены следы автотранспортного средства. Сотрудники местного отдела внутренних дел выявили подозреваемых из числа неработающих жителей соседней деревни.

Определите, какие виды задач могут быть решены судебными экспертами, назначенными по данному делу. Укажите, какие из диагностических задач будут относиться к числу простых и сложных.

3. Используя фабулу примера из предшествующего задания, определите, какие из числа объектов, которые будут направляться на экспертизу, относятся к объектам – отображениям и объектам предметам.

4. По делу о покушении на убийство у подозреваемого был изъят обрез огнестрельного оружия, приспособленный для скрытного ношения под верхней одеждой.

Укажите, какие признаки данного оружия будут относиться к числу собственных, какие – к числу приобретенных, а также к числу идентификационных и диагностических.

5. Кассиру предприятия было предъявлено обвинение в присвоении денежных средств путем подделки подписей работников, часто выезжавших в командировки.

Укажите, какие виды образцов необходимо получить, чтобы назначить почерковедческую экспертизу и каков должен быть порядок получения образцов разного вида.

6. В судебно-экспертной практике при проведении исследований используются как образцы для сравнительного исследования, так и пробы.

Укажите отличие проб от образцов и поясните порядок отбора проб, в том числе средней пробы.

К теме 4

1. В процессе исследования документов для выяснения способов изменения их реквизитов используются различные методы, в том числе: наблюдение, описание, сравнение, анализа изображений, хроматографии.

Укажите, какие из них относятся к общеэкспертным, какие к частноэкспертным.

2. На территории частного жилого дома было обнаружено самодельное взрывное устройство. Какие методы исследования данного объекта могут быть применены. Дайте обоснование возможности применения в данном случае разрушающего метода экспертного исследования.

3. Дайте определение методики судебной экспертизы. На примере конкретной методики назовите систему используемых при ее реализации методов.

4. По делу о разбойном нападении потерпевший получил телесные повреждения, испытал стрессовое состояние. На допросе он не смог описать признаки внешнего облика нападавших, а также особенности транспортного средства, на котором они скрылись. Следователь решил обратиться к специалисту в области гипнологии, т.к. из литературы ему было известно, что человек, в

гипнотическом состоянии, может сообщить информацию, которую он считал забытой.

Рассмотрите данную ситуацию с позиций соответствия данного метода принципам допустимости.

5. В экспертной практике используются чувственно-рациональные методы. Дайте систему этих методов и укажите, какие из них и в каком порядке могут быть применены при исследовании холодного оружия.

6. По делу о дорожно-транспортном происшествии была назначена комплексная судебная экспертиза.

Укажите, какие виды метода моделирования могут быть применены в данной экспертизе и какие задачи могут быть решены с их помощью.

К теме 5

1. По иску гр-ки И. к кондитерскому комбинату о выплате ей вознаграждения за использование изображения ее малолетней дочери, суд назначил искусствоведческую экспертизу.

Каким образом в данном случае суду следует определить компетенцию специалиста, которому будет поручено выполнение данной экспертизы.

2. Сотруднику ЭКЦ ОВД – специалисту в области экспертизы холодного оружия было поручено проведение исследования охотничьего ножа, изъятого у гр-на Н., подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений гр-ну Б. При осмотре ножа возле кольца рукоятки были обнаружены микроколичества вещества бурого цвета.

Каковы должны быть действия эксперта в данном случае, в каком порядке они должны осуществляться и какими нормами процессуального закона они регламентируются.

3. Сотруднику судебно-экспертного учреждения при выполнении судебно-экономической экспертизы потребовались дополнительные материалы о финансово-экономической деятельности ОАО «Салют». Эти материалы были представлены ему главным бухгалтером ОАО.

Проанализируйте ситуацию с позиций правовой регламентации деятельности эксперта. Укажите, как должен был поступить эксперт в данном случае.

4. В государственное судебно-экспертное учреждение был принят на службу выпускник химико-технологического института.

Каков установленный порядок его подготовки к деятельности в качестве судебного эксперта. Какими нормативными документами определяется этот порядок.

К теме 6

1. По делу о хищении со склада УВД нарезного огнестрельного оружия, подлежащего утилизации, были изъяты у бывших работников склада, винтовки ТОЗ, номера на стволах которых были забиты с помощью кернеров, также изъятых у подозреваемых.

Какую экспертизу необходимо назначить в данной ситуации. Определите ее вид и род. Дайте обоснование своего ответа.

2. Судья, получив заключение эксперта по делу о хищении материальных средств предприятия, выяснил, что эксперт не исследовал все представленные финансово-хозяйственные документы.

Поясните, каковы должны быть действия судьи в данной ситуации.

3. Судья назначил проведение судебно-почерковедческой экспертизы подписи на завещании и поручил ее выполнение Экспертно-криминалистическому центру ОВД. Однако эксперт, который принял к производству экспертизы, отказался от решения вопроса по существу в связи с малой информативностью почеркового материала. Решение данного вопроса необходимо для рассмотрения дела по существу. Судья принял решение вновь назначить экспертизу.

Какой вид экспертизы должен быть назначен и кому она должна быть поручена. При каких условиях возможно проведение данной экспертизы.

К теме 7

1. При рассмотрении гражданского дела ответчик заявил ходатайство о назначении экспертизы и приглашении в связи с этим в судебное заседание специалиста.

Поясните, какова правовая регламентация данной ситуации. Укажите последовательность действий сторон при назначении экспертизы, охарактеризуйте полномочия приглашенного специалиста.

2. При рассмотрении арбитражного спора возникла необходимость назначения экспертизы. Одна из сторон заявила ходатайство о приглашении в суд специалиста для обсуждения возникающих при этом вопросов.

Какова нормативная регламентация данной ситуации и каков порядок назначения экспертизы в арбитражном суде.

3. По делу о причинении телесных повреждений в результате дорожно-транспортного происшествия суд признал необходимым удовлетворить ходатайство потерпевшего о назначении повторной судебно-медицинской экспертизы.

Составьте текст постановления суда о назначении экспертизы в данной ситуации.

4. При расследовании уголовного дела по факту аварии на заводе, повлекшей человеческие жертвы, суд принял решение о вызове в судебное заседание эксперта, выполнявшего экспертизу.

Какими нормами уголовно-процессуального закона должен при этом руководствоваться суд. Каков порядок участия эксперта в судебном заседании.

5. По делу о нарушении требований пожарной безопасности в общежитии возникла необходимость назначения экспертизы.

Укажите порядок назначения такой экспертизы, вопросы, которые следует поставить эксперту, права лица, в отношении которого возбуждено данное административное производство, в связи с назначением экспертизы.

К теме 8

1. В постановлении о назначении экспертизы, на которую были представлены объекты, природу которых необходимо установить (наркотическое вещество растительного происхождения), следователь сформулировал вопрос о тождестве, изъятого при личном обыске вещества с веществом, обнаруженным при проведении обыска по месту жительства задержанного. Правильна ли формулировка вопроса, если нет, то каковы должны быть действия эксперта в данном случае.

2. Перечислите позиции, которые должны быть отражены в заключении эксперта при выполнении им автороведческой экспертизы.

3. Назовите основания, при которых возможен категорический вывод при проведении почерковедческой экспертизы.

4. Каковы причины формулирования вероятных выводов. Проиллюстрируйте ответ из практики выполнения почерковедческих экспертиз.

5. Поясните значение экспертного заключения с вероятным выводом на примере экспертизы по делу о дорожно-транспортном происшествии.

6. Перечислите и охарактеризуйте стадии оценки экспертного заключения.

7. Дайте характеристику концепции «эксперта – научного судьи» и сформулируйте основания недопустимости ее применения в современном судопроизводстве.

8. Какие имеются в распоряжении следователя и суда способы оценки научной обоснованности экспертного исследования. Раскройте содержание этих способов.

К теме 9

1. Допрос эксперта не может заменить назначение дополнительной экспертизы. Дайте обоснование этого положения, используя при этом соответствующие правовые нормы.

2. В каких ситуациях возможно участие специалиста в допросе эксперта. С учетом видов ситуаций дайте характеристику знаний, которыми должны обладать такие специалисты и поясните, какую помощь они должны оказать суду.

3. Каков порядок допроса эксперта на предварительном следствии и чем он отличается от порядка допроса в суде.

4. Оценка заключения эксперта может осуществляться специалистом в процессуальной и не процессуальной формах. Укажите сходство и различие оценки специалистом заключения эксперта в этих формах.

5. При выполнении трасологического исследования замка, изъятого по делу о проникновении в квартиру и краже ценностей, эксперт установил, что конструкция замка позволяет его открыть с помощью лезвия перочинного ножа.

Каковы должны быть действия эксперта в данной ситуации. Какой документ должен подготовить руководитель судебно-экспертного учреждения, ознакомившись с данным заключением.

6. Профилактическая деятельность сотрудников судебно-экспертных учреждений может осуществляться в процессуальной и не процессуальной формах. Она осуществляется по определенным стадиям. Назовите и охарактеризуйте эти стадии.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Темы контрольных работ, эссе и рефератов:

1. Понятие специальных знаний. Цели и задачи их применения.
2. Использование специальных знаний при доказывании по уголовным делам.
3. Предварительное исследование и использование его результатов в расследовании.
4. Использование специальных знаний при доказывании в гражданском процессе.
5. Использование специальных знаний при доказывании в арбитражном процессе.
6. Судебная экспертиза – основная форма применения специальных знаний в судопроизводстве.
7. Специалист и эксперт в уголовном судопроизводстве.
8. Судебный эксперт, его процессуальный статус и компетенция.
9. Независимость судебного эксперта и проблемы ее обеспечения.
10. Назначение судебных экспертиз в уголовном процессе следователем и судом.
11. Назначение судебных экспертиз в гражданском процессе.
12. Методы судебно-экспертной деятельности, их классификации.
13. Судебные экспертизы: классификация и тенденции развития.
14. Процесс экспертного исследования и его стадии.
15. Форма и содержание заключения эксперта.
16. Заключение эксперта в системе судебных доказательств.
17. Допрос эксперта в судопроизводстве.
18. Оценка заключения эксперта по уголовному делу.
19. Оценка заключения эксперта по гражданскому делу.
20. Особенности назначения и производства экспертиз по делам об административных правонарушениях.

Вопросы для текущего контроля:

- 1) Понятие специальных знаний.
- 2) Цели и задачи применения специальных знаний.
- 3) Субъекты применения специальных знаний.
- 4) Формы использования специальных знаний.

- 5) Судебная экспертиза – основная форма применения специальных знаний в судопроизводстве.
- 6) Участие специалиста в следственных и судебных действиях.
- 7) Справочно-консультационная деятельность специалиста.
- 8) Предварительные исследования.
- 9) Создание и развитие судебно-экспертных учреждений.
- 10) Предмет судебной экспертизы как области практической деятельности.
- 11) Экспертные задачи и их классификация.
- 12) Понятие объекта судебной экспертизы.
- 13) Информационная сущность объекта экспертного исследования.
- 14) Классификации объектов судебных экспертиз по различным основаниям.
- 15) Свойства и признаки объекта судебной экспертизы как предмет экспертного познания. Классификация и систематизация свойств и признаков.
- 16) Роль признаков в обосновании выводов судебных экспертов.
- 17) Диагностические и идентификационные признаки.
- 18) Методы практической судебно-экспертной деятельности, их классификации.
- 19) Общеэкспертные и частноэкспертные методы.
- 20) Критерии допустимости использования судебно-экспертных методов в судопроизводстве.
- 21) Характеристика основных судебно-экспертных методов, используемых в государственных экспертных учреждениях Российской Федерации.
- 22) Тенденции развития методов экспертного исследования.
- 23) Судебно-экспертные методики и их классификация.
- 24) Судебный эксперт – особый субъект судопроизводства.
- 25) Государственные судебные эксперты и частные эксперты.
- 26) Компетенция и компетентность судебного эксперта.
- 27) Права и обязанности судебного эксперта.
- 28) Взаимодействие и взаимоотношения субъектов при проведении судебной экспертизы.
- 29) Соотношение понятий судебного эксперта и специалиста.
- 30) Специальные знания как одна из существенных составляющих модели судебного эксперта.
- 31) Место юридических знаний в системе экспертных знаний.
- 32) Современная система судебно-экспертных учреждений России, их ведомственная принадлежность и структура.
- 33) Система и функции судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции и Министерства здравоохранения Российской Федерации.
- 34) Система и функции экспертно – криминалистической службы МВД России, задачи ЭКП ОВД РФ на современном этапе развития и принципы их деятельности.

35) Система и функции судебно-экспертных учреждений Федеральной таможенной службы, Министерства обороны, Федеральной службы безопасности, Федеральной противопожарной службы МЧС России.

36) Принципы судебно-экспертной деятельности и ее правовая основа.

37) Полномочия руководителя судебно-экспертного учреждения и его роль как активного субъекта судопроизводства в организации судебно-экспертной деятельности.

38) Процессуальные права и обязанности руководителя экспертного учреждения (подразделения).

39) Понятие и виды субъектов судебно-экспертной деятельности.

40) Причины производства судебных экспертиз вне государственных экспертных учреждений.

41) Категории лиц, выступающих в качестве частных экспертов. Оценка их компетентности.

42) Производство экспертизы в государственных учреждениях, не являющихся экспертными.

43) Негосударственные экспертные учреждения, их ответственность за дачу ошибочных экспертных заключений.

44) Структура и содержание правового института судебной экспертизы в уголовном, гражданском, арбитражном процессе, Федеральном конституционном законе «О Конституционном суде Российской Федерации», Налоговом кодексе России, Кодексе об административных правонарушениях.

45) Несудебные, ведомственные экспертизы, их отличительные признаки.

46) Судебные экспертизы в гражданском процессе.

47) Случаи обязательного назначения судебной экспертизы в гражданском процессе.

48) Наиболее распространенные роды экспертиз, назначаемых по гражданским делам.

49) Права и обязанности участников процесса при назначении экспертизы.

50) Распределение судебных расходов на производство экспертизы между сторонами.

51) Назначение судебной экспертизы при рассмотрении арбитражных споров. Инициатива сторон в назначении экспертизы.

52) Роль арбитражного суда при назначении экспертизы.

53) Наиболее распространенные роды экспертиз, назначаемых в арбитражном процессе.

54) Права и обязанности участников процесса при назначении экспертизы.

55) Назначение судебных экспертиз в уголовном процессе следователем и судом.

- 56) Постановление о назначении экспертизы, его форма и содержание.
- 57) Требования к вопросам, выносимым на разрешение экспертизы.
- 58) Случаи обязательного назначения судебной экспертизы в уголовном процессе.
- 59) Получение образцов для сравнительного исследования в уголовном процессе.
- 60) Особенности назначения экспертизы судом.
- 61) Особенности использования специальных знаний по делам об административных правонарушениях.
- 62) Назначение экспертизы при рассмотрении дела об административном правонарушении: реальность и перспективы.
- 63) Субъекты назначения экспертизы по делам об административных правонарушениях.
- 64) Наиболее распространенные роды экспертиз, назначаемых по делам об административных правонарушениях.
- 65) Специфика получения образцов для сравнительного исследования при производстве по делам об административных правонарушениях.
- 66) Содержание процесса экспертного исследования.
- 67) Стадии экспертного исследования.
- 68) Особенности процесса исследования при производстве комиссионных и комплексных судебных экспертиз.
- 69) Роль ведущего эксперта.
- 70) Экспертная инициатива: побудительные мотивы, пределы, формы проявления.
- 71) Внутреннее убеждение эксперта и особенности его формирования
- 72) Гносеологическая характеристика выводов эксперта.
- 73) Экспертные ошибки, их причины и возможности предотвращения экспертных ошибок.
- 74) Содержание и форма заключения эксперта.
- 75) Доказательственное значение и выводы судебного эксперта.
- 76) Вероятность и достоверность в экспертном исследовании.
- 77) Заключение эксперта в системе судебных доказательств.
- 78) Стадии оценки заключения эксперта следователем и судом.
- 79) Классификация выводов эксперта.
- 80) Вероятные выводы как обосновывающее знание для выдвижения версий и составления планов расследования.
- 81) Использование промежуточных выводов в доказывании.
- 82) Пути и формы использования результатов экспертных заключений в доказывании по гражданским и уголовным делам, делам об административных правонарушениях.
- 83) Цели и значение допроса эксперта в судопроизводстве.
- 84) Отличие допроса эксперта от производства дополнительной и повторной экспертизы.

85) Особенности допроса эксперта на предварительном следствии и в суде. Содержание вопросов и порядок их постановки.

86) Процессуальная и непроцессуальная формы консультационной деятельности специалиста.

87) Отличие консультации специалиста от допроса эксперта.

88) Особенности консультационной деятельности специалиста в уголовном и гражданском судопроизводстве, производстве по делу об административном правонарушении.

89) Понятие экспертной профилактики.

90) Правовые основания экспертной профилактической деятельности.

91) Формы и виды профилактической работы судебного эксперта.

Вопросы к зачету:

1. Понятие специальных знаний, цели и задачи их применения.
2. Формы использования специальных знаний.
3. Процессуальная и непроцессуальная формы консультационной деятельности специалиста.
4. Принципы судебно-экспертной деятельности и ее правовая основа.
5. Субъекты применения специальных знаний.
6. Объекты судебной экспертизы: понятие и их классификация.
7. Свойства и признаки объектов судебной экспертизы.
8. Значение специальных знаний при получении образцов для сравнительного исследования.
9. Экспертные задачи и их классификация.
10. Методы судебно-экспертного исследования и их классификация.
11. Критерии допустимости использования судебно-экспертных методов исследования вещественных доказательств.
12. Судебно-экспертные методики и их классификация.
13. Сущность и предмет судебной экспертизы.
14. Несудебные, ведомственные экспертизы, их отличительные признаки.
15. Судебный эксперт как основной субъект применения специальных знаний.
16. Независимость судебного эксперта.
17. Категории лиц, выступающих в качестве частных экспертов. Оценка их компетентности.
18. Права и обязанности судебного эксперта.
19. Аттестация и сертификация судебных экспертов.
20. Особенности подготовки судебных экспертов и повышения их квалификации.
21. Компетенция и компетентность судебного эксперта.

22. Классификация судебных экспертиз по процессуальным основаниям.
23. Классификация судебных экспертиз по родам и видам.
24. Техничко-криминалистические экспертизы документов: предмет, объекты, задачи.
25. Судебные автороведческие экспертизы: предмет, объекты, задачи.
26. Судебные почерковедческие экспертизы: предмет, объекты, задачи.
27. Судебные компьютерно-технические экспертизы: предмет, объекты, решаемые задачи.
28. Судебные автотехнические экспертизы: предмет, объекты, решаемые задачи.
29. Судебные экспертизы веществ, материалов и изделий, их классификация и типичные задачи.
30. Судебные пожарно-технические экспертизы: предмет, объекты, решаемые задачи.
31. Судебные трасологические экспертизы: предмет, задачи, объекты.
32. Судебные строительно-технические экспертизы: предмет, объекты, задачи.
33. Судебные экологические экспертизы: предмет, объекты, задачи.
34. Судебные экономические экспертизы: предмет, объекты, задачи.
35. Возникновение новых родов и видов экспертиз.
36. Современная система государственных судебно-экспертных учреждений России.
37. Негосударственные судебно-экспертные учреждения.
38. Назначение судебных экспертиз в уголовном процессе.
39. Назначение судебных экспертиз в гражданском процессе.
40. Назначение судебной экспертизы при рассмотрении арбитражных споров.
41. Особенности назначения судебных экспертиз в административном судопроизводстве.
42. Особенности использования специальных знаний по делам об административных правонарушениях.
43. Особенности процесса исследования при производстве комиссионных и комплексных экспертиз.
44. Содержание и форма заключения эксперта.
45. Выводы судебного эксперта и их классификация.
46. Стадии оценки заключения эксперта следователем и судом.
47. Использование результатов судебных экспертиз в доказывании по гражданским, административным, уголовным делам, делам об административных правонарушениях.
48. Сущность допроса эксперта, порядок постановки вопросов и их возможное содержание.
49. Экспертные ошибки, их классификация, пути выявления.

50. Профилактическая деятельность судебного эксперта.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты (в действующей редакции) и судебная практика:

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в действующей редакции).
2. Гражданский процессуальный кодекс РФ.
3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ.
4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
5. Кодекс административного судопроизводства РФ.
6. Кодекс об административных правонарушениях РФ.
7. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.
8. Налоговый кодекс РФ.
9. Федеральный конституционный закон «О Конституционном суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ.
10. Федеральный закон РФ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ.
11. Постановление №28 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. «О судебной экспертизе по уголовным делам».
12. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 04 апреля 2014 г. №23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе».
13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. №11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству».
14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 г. № 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)».

4.2. Основная литература:

Режим доступа ко всем документам, представленным в списках основной и дополнительной литературы: [Инструкции по подключению и работе с электронными ресурсами](#)

1. Россинская Е.Р. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология) : учебник / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин ; под ред. Е.Р. Россинской. – 2-е изд., перераб и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. – 368 с. – ISBN 978-5-91768-716-2. – URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=416727> (дата обращения: 31.08.2023)
2. Россинская Е.Р. Экспертиза в судопроизводстве : учебник / Е. Р. Россинская, А. М. Зинин ; под ред. Е. Р. Россинской. – Москва : Проспект, 2022. – 416

с. – ISBN 978-5-392-36795-5. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/46040> (дата обращения: 31.08.2023)

4.3. Дополнительная литература:

1. Аверьянова, Т. В. Судебная экспертиза. Курс общей теории : монография. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. – 480 с. – ISBN 978-5-91768-013-2. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/2051288> (дата обращения: 31.08.2023)

2. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия : рекомендовано МВД России. – 2-е изд., доп. – М. : Мегатрон XXI, 2000. – 333 с. – ISBN 5-901391-01-2. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=5974&idb=0 (дата обращения: 31.08.2023). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный

3. Крылов И.Ф. Избранные труды по криминалистике / И. Ф. Крылов ; сост., науч. ред. А. И. Александров, сост., науч. ред. В. В. Петров. – СПб. : СПбГУ, 2006. – 998 с. – ISBN 5-9645-0057-9. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=21941&idb=0 (дата обращения: 31.08.2023). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный

4. Неретина Н.С. Методологические, правовые и организационные аспекты формирования и развития новых родов и видов судебных экспертиз : монография. – М.: Юрлитинформ, 2017. – 152 с. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=61020&idb=0 (дата обращения: 31.08.2023). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный

5. Орлов Ю.К. Современные проблемы доказывания и использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве : научно-учебное пособие. – Москва : Проспект, 2020. – 208 с. – ISBN 978-5-392-19220-5. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/30274> (дата обращения: 31.08.2023)

6. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе : монография. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. – 576 с. – ISBN 978-5-91768-955-5. – URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=425272> (дата обращения: 31.08.2023)

7. Россинская Е.Р. Настольная книга судьи: судебная экспертиза: теория и практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации : практическое пособие / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина ; Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина. Ин-т судеб. экспертиз. – Москва : Проспект, 2019. – 464 с. – ISBN 978-5-392-29517-3. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/27770> (дата обращения: 31.08.2023)

8. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза. Сборник нормативных правовых актов / авт.-сост. Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина. – 3-е изд., перераб. И доп. – М. : Проспект, 2023. – 352 с. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/30745> (2-е изд., 2016г.) (дата обращения: 31.08.2023)

9. Судебная экспертиза в цивилистических процессах : науч.-практ. пособие / ред. Е.Р. Россинская ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Проспект, 2018. – 700 с. – ISBN 978-5-392-27816-9. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/40434> (дата обращения: 31.08.2023)

10. Судебная экспертиза: типичные ошибки / Е. Р. Россинская, Е. Н. Дмитриев, И. Н. Подволоцкий [и др.] ; под ред. Е. Р. Россинской. – М. : Проспект, 2013. – 544 с. – ISBN 978-5-392-09756-2. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/3240> (дата обращения: 31.08.2023)

11. Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т.В. Аверьяновой и Е.Р. Россинской. – М. : Юрист, 1999. – 552 с. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=6947&idb=0 (дата обращения: 31.08.2023). – Режим доступа: фонд библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для зарегистрированных пользователей. – Текст : непосредственный

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо элек-

тронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

4. Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
-----------	-----------	---	---

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», sublicензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), sublicензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», sublicензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), sublicензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно

4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека		http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры:

		сторонняя		- № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.
--	--	-----------	--	---

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры:

				-№ ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; -№ 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по учебной дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	

2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, расположенное по адресу г. Москва наб. Шитово д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.